



المستشار

أينما وجدت الثقة

تأسست عام 2006

أسأله فنيه القانون التجاري



الفرقة الرابعة



01277776870



المستشار (فرقه رابعه)

إدارة

د/ جمال عبد الناصر

د/ حسن أبو الفتوح



اجب عن الاتي مدعماً بأجابتك بالأسانيد القانونية

س١: يجوز سحب الكمبيالة بواسطة الوكيل ؟

🌟 وفقاً للقواعد العامة لا يوجد ما يمنع من أن يكلف الساحب أحد الأشخاص بسحب الكمبيالة نيابة عنه، وفي هذه الحالة يدفع الكمبيالة عن الساحب وكيله وتنصرف آثار الكمبيالة في هذه الحالة إلى الأصيل وليس إلى الوكيل، ويجب على الوكيل أن يظهر صفته عند التوقيع وإلا التزام شخصياً في مواجهة الحامل حسن النية .

🌟 من يوقع كمبيالة نيابة عن شخص آخر بغير تفويض منه يلتزم شخصياً بموجب الكمبيالة فإذا أوفاهها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من أدعى النيابة عنه، ويسري هذا الحكم على النائب إذا جاوز حدود سلطته.

س٢: يجوز إشتراط عائد منفصل في الكمبيالة ؟

🌟 المشرع اقتصر وضع شرط العائد على الكمبيالات المستحقة الدفع لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع دون الكمبيالات الأخرى التي تستحق بعد مدة معينة أو تاريخ محدد والسبب في ذلك أن صاحب الكمبيالة المستحقة في تاريخ محدد يعرف مقدماً سعر الفائدة ويمكنه تحديد مقدار العائد المستحق عند سحب الكمبيالة وضمه إلى أصل مبلغ الكمبيالة دون حاجة إلى اشتراط الفائدة منفصلة عن مبلغ الكمبيالة.

س٣ : حكم القانون في التظهير الذي يقع بعد ميعاد الاستحقاق ؟ صيغة أخرى : يترتب علي التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق نفس الآثار التي ينتجها التظهير السابق علي ميعاد الإستحقاق ؟

🌟 "التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق".

🌟 من ذلك يتضح أن التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ناقلاً للملكية وتكون له نفس الآثار التي ينتجها التظهير السابق على ميعاد الاستحقاق بشرط أن يقع التظهير قبل انقضاء الميعاد المحدد لتحرير الاحتجاج عدم الوفاء وهو خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق - أي قبل تحرير هذا الاحتجاج، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق وبالتالي لا تطبق قاعدة تظهير الدفع.

س٤: ينشئ القبول علاقة مباشرة بين الحامل والمسحوب عليه ؟

🌟 هي علاقة مستقلة عن علاقة المسحوب عليه بالساحب، لذلك لا يجوز للمسحوب عليه القابل التمسك بالدفع التي كان يستطيع التمسك بها في مواجهة الساحب في مواجهة الحامل حسن النية ولا يجوز أيضاً للمسحوب عليه القابل رد مقابل الوفاء الي الساحب واذا قام بهذا الرد فإنه يظل مسئولاً امام الحامل بالوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق لأنه بالقبول اصبح المدين الأصلي .

🌟 في ذلك تنص المادة ٤١٦ من قانون التجارة علي انه " اذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزماً بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوي مباشرة ناشئة عن الكمبيالة .

س٥: التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء يعتبر في حكم التظهير التوكيلي ام تظهير ناقل للملكية ؟

التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق والحاصل بعد تحرير احتجاج عدم الوفاء تظهيراً ناقلاً للملكية يرتب نفس آثار التظهير السابق لميعاد الاستحقاق لان تحرير احتجاج عدم الوفاء ضماناً لحامل الكمبيالة حيث لا يعتبر حاملاً مهماً مما يعطى له الحق في الرجوع على الموقعين على الكمبيالة ويظهره من الدفع .
اما التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق بعد سقوط عمل الاحتجاج ، لانقطاع ميعاد الاحتجاج دون عمله ، فهذا هو التظهير الذي لا يعتبر مثل التظهير السابق على ميعاد الاستحقاق ولا يرتب نفس آثاره وانما هو حواله حق ينتج آثارها .

س٦: للمدين في الكمبيالة التمسك في مواجهة الحامل حسن النية بإجراء مقاصة بين دين له في مواجهة الحامل وقيمة الكمبيالة ؟

الدفع الناشئة عن العلاقة الشخصية بين المدين والحامل لا يظهرها تظهير الكمبيالة، فيجوز للمدين التمسك في مواجهة الحامل بأي دفع يكون ناشئاً عن علاقة شخصية بينهما، فإذا كان المدين بالكمبيالة دائماً لحامل الصك بناءً على علاقة خارجة عن نطاق الكمبيالة فإنه يستطيع مطالبة الحامل بالمقاصة بدينه.
قد قضت محكمة النقض بأن للمظهر اليه الحق في الرجوع على المظهر بقيمة السندات الإذنية المظهرة اليه اذا عجز عن تحصيل قيمتها ويجوز إجراء مقاصة بين قيمة هذه السندات وبين سند كان المظهر اليه مديناً به للمظهر .

س٧: لحامل الكمبيالة الرجوع على المسحوب عليه بدعوى استرداد مقابل الوفاء سواء قبل المسحوب عليه الكمبيالة ام لم يقبلها ؟

حق الحامل في الرجوع على المسحوب عليه بدعوى استرداد مقابل الوفاء سواء قبل المسحوب عليه الكمبيالة أم لم يقبلها، فإذا قبل الكمبيالة كان للحامل الرجوع عليه بإحدى دعويين، دعوى ملكية مقابل الوفاء وهي دعوى عادية، ودعوى الصرف الناشئة عن توقيع المسحوب عليه على الكمبيالة فإذا اختار الحامل الرجوع بدعوى الصرف، فإن المسحوب عليه لا يستطيع التمسك في مواجهة الحامل بالدفع التي كان يستطيع أن يتمسك بها في مواجهة الساحب وتسقط الدعوى بالتقادم الصرفي وهو مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق
أما إذا اختار الرجوع بدعوى ملكية مقابل الوفاء، فإنها تكون دعوى عادية وبالتالي يجوز الاحتجاج عليه بالدفع التي كان يمكن الاحتجاج بها في مواجهة الساحب، ويستطيع الحامل مطالبة المسحوب عليه بمقابل الوفاء حتى بعد انقضاء مدة التقادم الصرفي .

س٨: يستطيع المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء بحجة ان العلاقة الاصلية باطللة اوان العقد فسخ ؟

لا يستطيع ذلك لأن طالماً أن الورقة يجب أن يكون لها الكفاية الذاتية لوجود الحق الثابت بها وإثباته، فإنه ينتج عن ذلك أن هذا الالتزام الناشئ عن الورقة مستقل في ذاته ولا يتوقف وجوده وتقريره على مناقشة العلاقة الأصلية بين الساحب والمستفيد، فالورقة كافية لذاتها لتقرير الحق الثابت بها بصرف النظر عن العلاقة الأصلية وما يشوبها من دفوع.

س٩: إهمال حامل الكمبيالة في عمل احتجاج عدم الوفاء يسقط حقه في الرجوع علي المدين الأصلي ؟

لا أثر لإهمال حامل الكمبيالة في عمل احتجاج عدم الوفاء علي قاعدة تطهير الدفوع فقد قضت محكمة النقض بأن "إهمال حامل الورقة التجارية في عمل بروتستو عدم الدفع وفي إتخاذ إجراءات المطالبة خلال الفترة التي حددها قانون التجارة لا يسقط حقه في الرجوع علي المدين الأصلي كما لا يحول هذا الإهمال دون تحصين حامل الورقة قبل هذا المدين بقاعدة تطهير الدفوع متي كان هذا الحامل حسن النية .

س١٠: رغم ان الورقة التجارية كافية لذاتها لبيان الحق الثابت بها الا انها من الممكن ان تعتمد او تحال علي وقائع ومظاهر خارجية ؟

يجب أن تكون الورقة التجارية كافية بذاتها بمعنى أنه تكفي مجرد النظرة إليها لتحديد الحقوق التي تتضمنها الورقة ومداها.

ونظراً لأن أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول عن طريق التطهير فإنه يلزم لذلك أن تكون الورقة مستقلة بذاتها فيحدد من بياناتها وصف الحقوق الناشئة عنها ومداها ومضمون الالتزام الصرفي، ولا يرجع في هذا الشأن إلى وقائع أو اتفاقات خارجية عنها، وبذلك تكون الورقة التجارية أداة سريعة - تتطلبها المعاملات التجارية - لتسوية عدد كبير من الديون بقدر عدد مرات التطهير على الورقة.

س١١: قبول المسحوب عليه الكمبيالة قرينه علي وجود مقابل الوفاء ؟

(أ) العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه: تكون لهذه القرينة قيمتها في هذه العلاقة، حيث يعتبر قبول المسحوب عليه للكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لديه، وأنه تلقاه من الساحب، غير أن هذه القرينة بسيطة ويجوز إثبات عكسها، وعلى ذلك فإنه يجوز للمسحوب عليه رغم قبوله الكمبيالة إثبات عدم وجود مقابل الوفاء لديه وأنه وفي قيمة الكمبيالة على المكشوف.

(ب) العلاقة بين المسحوب عليه والحامل: يعتبر قبول المسحوب عليه الكمبيالة قرينة على تلقيه مقابل الوفاء وهذه القرينة مطلقة في علاقة المسحوب عليه بالحامل، فلا يستطيع المسحوب عليه إثبات عكسها.

(ج) العلاقة بين الساحب والحامل: لا يستطيع الساحب أن يستفيد من قرينة قبول المسحوب عليه كدليل على وجود الوفاء، فلا محل لأعمال هذه القرينة في العلاقة بين الساحب والحامل أو بين الساحب والمظهرين.

س١٢: يعتبر إلتزام الساحب فى الكمبياله باطلا اذا كان السبب غير مشروع؟

📌 الأصل انه يجب ان يكون سبب التزام الساحب فى الكمبياله وسبب تحريره لها سببا مشروعاً وموجوداً وإذا كان سبب الإلتزام غير موجود أو غير مشروع أو مخالف للنظام العام والآداب كان الإلتزام باطلاً غير أن هذا البطلان ينحصر فى العلاقة بين المحرر والمستفيد المباشر، وإذا تداولت الكمبيالة واستقرت فى يد حامل سئ النية أى يعلم بعدم وجود السبب أو عدم مشروعيته، استطاع أيضاً المحرر التمسك فى مواجهته، بالبطلان، أما إذا كان الحامل حسن النية لا يعلم بذلك فإن المحرر لا يستطيع التمسك بالبطلان لأن التظهير تظهر الورقة من هذا الدفع. وأيضاً إذا قام أحد المظهرين بتظهير الكمبيالة لشخص آخر وكان هذا التظهير بسبب غير موجود أو غير مشروع كدين قمار مثلاً استطاع هذا المظهر أن يتمسك فى مواجهة المظهر إليه المباشر بالبطلان فى حالة رجوع هذا المظهر إليه عليه

س١٣: تظهير الكمبيالة تظهيراً توكيلياً يطهرها من الدفع؟

📌 حيث يشترط لتطبيق قاعدة تظهير الدفع من الكمبيالة أن تكون الكمبيالة مظهره تظهيراً تاماً ناقلاً للملكية ومن ثم فإن التظهير التوكيلى لا ينقل الحق الثابت بالورقة التجارية وبناء عليه فإن التظهير التوكيلى ليس من شأنه تظهير الورقة من الدفع.

س١٤: إنعدام الرضا من العيوب التي يطهرها التظهير ؟

📌 لأن إنعدام الإرادة "الرضا" من العيوب التي لا يطهرها التظهير فقاعدة تظهير الدفع تفترض وجود إلتزام ولكنه معيب ووجود رضا ولكنه معيب فتتمنع التمسك بالعيوب أو الدفع وتبقى على الإلتزام أما إذا لم يكن هناك إرادة ولا إلتزام أصلاً فإن قاعدة تظهير الدفع لا تنشئ مثل هذا الإلتزام .

س١٥: الورقة التجارية كافية بذاتها لبيان الحق الثابت فيها وإثباته بدون الإعتماد أو الإحالة على أي مظاهر خارجية ؟

📌 لأن أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول عن طريق التظهير فإنه يلزم لذلك أن تكون الورقة مستقلة بذاتها فيتحدد من بياناتها وصف الحقوق الناشئة عنها ومداها ومضمون الإلتزام الصرفى، ولا يرجع فى هذا الشأن إلى وقائع أو اتفاقات خارجية عنها، وذلك حتى يسهل على المتنازل إليه معرفة الحق الذي يؤول إليه فلا يتردد فى قبول التنازل فى الحال.

س١٦: إذا كان الإلتزام المضمون باطلاً يظل إلتزام الضامن الإحتياطي صحيحاً ؟

📌 لأن إلتزام الضامن الإحتياطي يكون صحيحاً ولو كان إلتزام المضمون باطلاً لنقص أهليته أو إنعدام إرادته أو غير ذلك ما عدا البطلان لعيب فى الشكل تطبيقاً لمبدأ إستقلال التوقيعات فإلتزام الضامن الإحتياطي يعتبر إلتزاماً صرفياً مستقلاً عن العلاقة بين المضمون والضامن الإحتياطي وبالتالي يكون إلتزام هذا الأخير صحيحاً ولو كان الإلتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب .

س١٧: من هو المدين بالكمبيالة وهل يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ؟

- ١- **المدين بالكمبيالة** ← هو الساحب والمظهر والمسحوب عليه في حالة قبول الكمبيالة
- ٢- **المظهر ضامن متضامن، المظهر يضمن الوفاء والقبول**: يترتب علي تظهير الكمبيالة تظهيراً تاماً ناقلاً للملكية ان يصبح المظهر ضامناً لقبول الكمبيالة من المسحوب عليه وضامناً بالوفاء بقيمتها في ميعاد الاستحقاق وقد نص القانون التجاري علي ان يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها وعلي ذلك فإن المظهر يضمن المظهر اليه ولكل حامل يليه ليس فقط وجود الحق وقت التظهير وانما وفائه وقت الاستحقاق وايضاً في التظهير التام الناقل للملكية يتضامن المظهر مع باقي الموقعين علي الكمبيالة حيث يستطيع الحامل عند امتناع المسحوب عليه الوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق الرجوع علي المظهر وحده بقيمة الكمبيالة او ان يطالب جميع الموقعين عليها مجتمعين او منفردين وليس لأحدهما ان يدفع بالتجريد او التقسيم

س١٨: الاسباب التي تجعل الساحب يتصرف في مقابل الوفاء بعد سحب الكمبيالة ؟ صيغة اخري: الساحب لا يفقد حقه في التصرف في مقابل الوفاء بمجرد سحب الكمبيالة ؟ (العبارة صحيحة)

- ❁ حق الحامل على مقابل الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق ليس إلحاقاً احتمالياً، وبالتالي لا يفقد الساحب حقه في التصرف في مقابل الوفاء بمجرد سحب الكمبيالة وذلك للأسباب الآتية:
- ١- أن المسحوب عليه قد لا يعلم بسحب الكمبيالة وبالتالي لا يعلم عن ملكية الحامل شيئاً.
 - ٢- القول بملكية الحامل لمقابل الوفاء وقت إنشاء الكمبيالة معناه تجميد المبالغ التي تكون للساحب عند المسحوب عليه وقت إنشاء الكمبيالة وبقاؤها معطلة إلى حين حلول ميعاد الاستحقاق.
- أن مقابل الوفاء يعتبر ضماناً للحامل وليس شرطاً لصحة الكمبيالة، وبالتالي لا أهمية لوجوده عند إنشاء الكمبيالة ولكن المهم وجوده وقت الاستحقاق.

س١٩: الكمبيالة اوسع واشمل من الشيك ؟ (العبارة صحيحة)

- ❁ فالكمبيالة تعتبر اهم الاوراق التجارية في نظر المشرع لأنه اتخذها نموذجاً للتنظيم الذي وضعه للأوراق التجارية بإعتبارها اكمل الاوراق التجارية وأشملها حيث تضم كل العلاقات الموجودة في الاوراق التجارية الأخرى فهي تحتوي علي تنظيم شامل ومن ناحية أخرى فإن الكمبيالة ممكن ان تكون اداة وفاة اذا كانت مستحقة الدفع بعد مدة معينة بينما يعتبر الشيك اداة وفاء فقط كما ان المسحوب عليه في شيك يجب ان يكون بنكاً بينما يجوز في الكمبيالة ان يكون المسحوب عليه بنكاً او اي شخص آخر .



المستشار

يدير الحاضر & يبني المستقبل

الفرقة الرابعة
وضح الفرق بين

س: بين أنواع الأوراق التجارية موضحاً الفرق بينهم ؟

وجه المقارنة	الكمبيالة	الشيك	السند لأمر
التعريف	صك مكتوب وفقاً لبيانات حددها القانون تتضمن أمراً من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ نقدي لاسم من يجب الوفاء له أو لأمره ويسمى المستفيد، في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو لدى الاطلاع.	صك مكتوب وفقاً لبيانات محددة نص عليها القانون يتضمن أمراً من الساحب إلى البنك المسحوب عليه بإداء مبلغ معين من النقود من حساب لديه لأمر شخص آخر يسمى المستفيد أو لحامله بمجرد الاطلاع.	صك مكتوب وفقاً لبيانات محددة نص عليها القانون يتضمن تعهداً من محرراً بدفع مبلغ معين من النقود بمجرد الاطلاع أو بعد مدة معينة أو قابلية للتعيين لأمر شخص آخر يسمى المستفيد.
العلاقة	١- علاقة الساحب والمستفيد وهذه العلاقة هي سبب سحب الكمبيالة من الساحب، فالمفروض أن يكون الساحب مدين لهذا المستفيد . ٢- علاقة الساحب والمسحوب عليه يعبر عن هذه العلاقة بمقابل الوفاء. ٣- علاقة المسحوب عليه والمستفيد: هذه العلاقة تنشأ من الكمبيالة ذاتها عندما يوقع المسحوب عليه بقبولها، أما قبل ذلك فليس هناك ثمة علاقة بينهما، فالقبول وحده وهو سبب نشأة هذه العلاقة.	يتضمن ثلاثة أطراف هم الساحب والبنك المسحوب عليه والمستفيد	علاقة واحدة سابقة بين المحرر والمستفيد والتي تعتبر سبب تحرير السند لأمر
	أداة وفاء وإئتمان	أداة وفاء	أداة وفاء وإئتمان
ميعاد الإستحقاق	عند الإطلاع أو عند أجل معين من الإطلاع أو تاريخ معين أو بعد مدة معينة من تاريخ الإصدار	عند الإطلاع فقط	عند الإطلاع أو عند أجل معين من الإطلاع أو تاريخ معين أو بعد مدة معينة من تاريخ الإصدار
مقابل الوفاء	لا بد أن يكون موجود وقت إستحقاقها	لا بد أن يكون موجود وقت تحريره	لا يوجد به مقابل وفاء
الإصدار	لا تصدر لحاملها	يصدر لحامله	لا تصدر لحاملها
المسحوب عليه	شخص ، عدة أشخاص، بنك .	بنك فقط	لا يوجد مسحوب عليه
القبول	يمكن أن تتضمن شرط القبول	لا قبول في الشيك	لا يوجد

س / وضح الفرق بين الوفاء الجزئي والقبول الجزئي والتظهير الجزئي؟

أولاً: الوفاء الجزئي

يجب أن يكون مقابل الوفاء مساوياً على الأقل لمبلغ الكمبيالة، فإذا كان أقل أعتبر مقابل الوفاء ناقصاً ويأخذ حكم مقابل الوفاء غير الموجود أصلاً.

وقد أجاز قانون التجارة الوفاء الجزئي لأنه يؤدي إلى التخفيف على الضامنين حيث يجوز للمسحوب عليه أن يطلب الوفاء الجزئي على الكمبيالة واعطائه مخالفة به وتبرأ ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين في الكمبيالة وقد ما يدفع من قيمتها وعلي الحامل عمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع وليس للحامل رفض الوفاء الجزئي.

ثانياً: القبول الجزئي

القبول الجزئي لا يجوز فيشترط أن يكون القبول باتاً وهذا شرط موضوعي خاص بالقبول، حيث يجب أن يكون القبول منجزاً وباتاً غير معلق على شرط واقف أو فاسخ.

ومما لا شك فيه أن الشرط يجعل التزام القابل معلقاً على واقعة مستقبلية غير محققة الوقوع، كما أن القبول المعلق على شرط يعرقل تداول الكمبيالة، ولا يعتبر ضماناً جديدة للحامل، ويعتبر القبول المعلق على شرط في حكم عدم القبول، مما يعطي الحامل الحق في سقوط الأجل بعد عمل احتجاج عدم القبول والرجوع على الضامنين ومطالبتهم أما بالوفاء بقيمة الكمبيالة أو تقديم كفيل موسر.

ثالثاً: التظهير الجزئي :

لا يجوز التظهير الجزئي لأنه يشترط في التظهير أن يرد على مبلغ الكمبيالة بالكامل، فالتظهير يجب أن يكون كلياً، والتظهير الذي لم يرد على مبلغ الكمبيالة بأكمله يكون تظهيراً باطلاً. وقد نص القانون التجاري على ذلك حيث قرر بأن "ويكون التظهير الجزئي باطلاً". والحجة في ذلك أن التظهير الجزئي من شأنه أن يعرقل تداول الكمبيالة.

س / وضح الفرق بين السقوط والتقادم في الكمبيالة ؟

السقوط يعتبر جزاء فرضه المشرع على حق الحامل في الرجوع على الملتزمين بالكمبيالة إذا أهمل اتخاذ الإجراءات التي فرضها قانون الصرف عند الامتناع عن الوفاء بقيمة الكمبيالة أو الامتناع عن قبولها.

أما التقادم عبارة عن وسيلة لإنقضاء الالتزام في حالة اتخاذ الدائن والمدين موقفاً سلبياً خلال مدة معينة ويتمثل موقف الدائن في تقاعسه عن المطالبة بحقوقه وموقف المدين يتمثل في عدم الوفاء وقد نص القانون على تقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة اتجاه قابلها بمضي ثلاثة سنوات من تاريخ الاستحقاق

السقوط والتقادم لا يوجد تعارض بينهما حيث أن التقادم لا يستفيد منه إلا الملتزمون الذين لا يجوز لهم التمسك باهمال الحامل مثل الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء والمسحوب عليه القابل لأنه هو المدين الأصلي في الكمبيالة ولكن يحتلف التقادم عن السقوط في أن السقوط يجوز لصاحب المصلحة التنازل عنه بعد وقوع الإهمال أو قبل وقوعه أما التقادم يجوز للمدين التنازل عن التمسك بالدفع بالتقادم بعد ثبوت الحق فيه أما قبل ثبوت الحق فيه فلا يجوز ذلك وإيضاً لا يتعلق السقوط بالنظام العام بينما يتعلق التقادم الصرفي بالنظام العام .

س / ما الفرق بين الاوراق النقدية والاوراق المالية والاوراق التجارية ؟

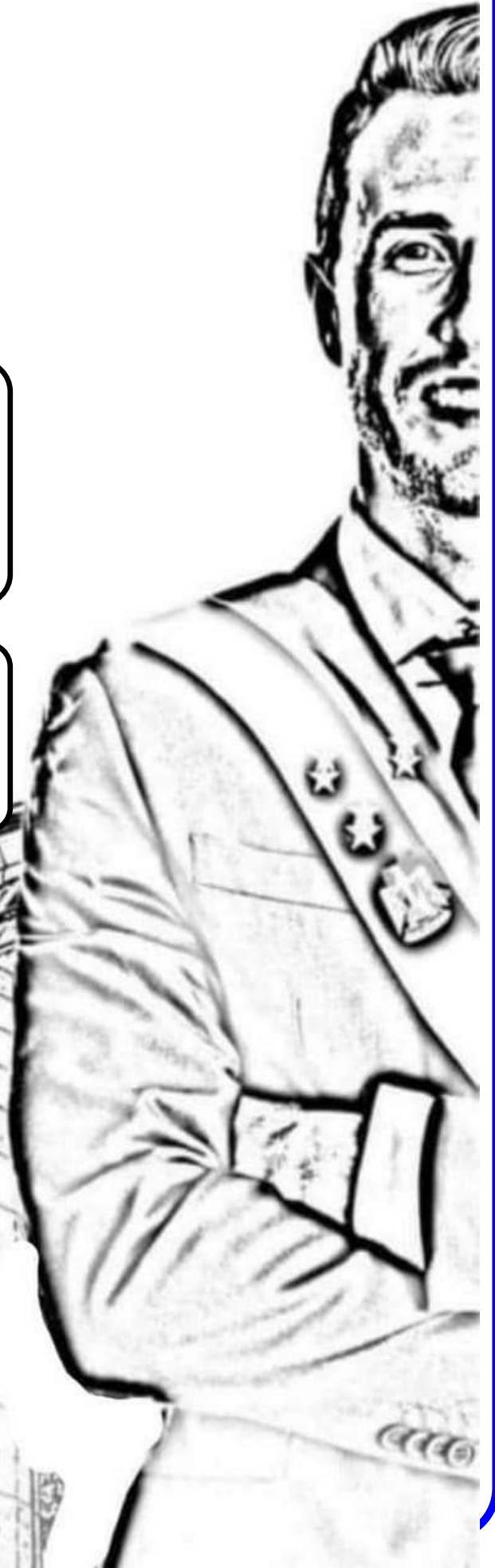
- ١- **الاوراق النقدية** : هي العملة الرسمية في دولة ما وتختلف من دولة لأخرى ويتم تداولها بين الناس ولها قوة شرائية وقبول عام وتسمح لحامل هذه النقود بشراء السلع والخدمات المختلفة مثل النقود .
- ٢- **الاوراق المالية** : هي ادوات استثمارية تستخدم لتمثيل حقوق الملكية او الديون مثل الأسهم والسندات
- ٣- **الاوراق التجارية** : هي صكوك مكتوبة وفقاً لبيانات محددة نص عليها القانون موضوعها الإلتزام بدفع مبلغ من النقود في تاريخ معين او قابل للتعيين ويتم تداولها بالطرق التجارية مثل الكمبيالة والشيك والسند لأمر .



المستشار

يدير الحاضر & يبني المستقبل

الفرقة الرابعة
قضايا الاوراق التجارية



أهم الأسانيد القانونية

أولاً: استقلال التوقعات

المبدأ الأول: استقلال الالتزام الصرفي عن العلاقة الأصلية:

طالماً أن الورقة يجب أن يكون لها الكفاية الذاتية لوجود الحق الثابت بها وإثباته، فإنه ينتج عن ذلك أن هذا الالتزام الناشئ عن الورقة مستقل في ذاته ولا يتوقف وجوده وتقريره على مناقشة العلاقة الأصلية بين الساحب والمستفيد، فالورقة كافية لذاتها لتقرير الحق الثابت بها بصرف النظر عن العلاقة الأصلية وما يشوبها من دفع. السبب في ذلك أن التنازل عن الحق في الورقة التجارية يكون بالتظهير أو المناولة فلا يكون أمام المتنازل إليه فرصة لمعرفة ظروف العلاقة الأصلية التي تسببت في نشوء الحق المتنازل عنه

المبدأ الثاني: استقلال التوقعات التي تحملها الورقة التجارية:

هذا المبدأ يعني أنه إذا شاب عيب في أحد التوقعات الموجودة على الورقة التجارية فإن هذا لا يمنع من الرجوع على أصحاب التوقعات الأخرى نظراً لاستقلال كل منهما. إذا تمكن أحد الموقعين على الورقة من التمسك في مواجهة الحامل بانقضاء التزامه في الورقة لأي سبب- كالمقاصة مثلاً فإن ذلك لا يعفى الموقعين الآخرين من الوفاء ولا يمنع الحامل من الرجوع عليهم للوفاء بقيمة الورقة، فالورقة التجارية تكتسب قوة إضافية كلما دخل عليها توقيعاً جديداً بالتظهير.

ثانياً: توقيع ناقص الأهلية على الكمبيالة

يتضمن نص المادة ٣٨٥ من قانون التجارة حكيم:

الحكم الأول ← يتعلق بناقص الأهلية وهذا الحكم يحتوي على شقين أحدهما يتفق مع القواعد العامة والثاني يعتبر استثناء على أحكام قانون الصرف. فيما يتعلق بالشق الأول فإنه يجوز طبقاً للقواعد العامة للقاصر إذا بلغ سن الثامنة عشر أن يزاوّل التجارة بعد الحصول على إذن من المحكمة ويعد القاصر في هذه الحالة كامل الأهلية في حدود هذا الإذن، إما إذا خرج عن حدود هذا الإذن فإنه يأخذ حكم القاصر غير المأذون له بمباشرة التجارة. أما الشق الثاني ← فيما يتعلق بناقص الأهلية فإنه يتضمن استثناء على أحكام قانون الصرف حيث أن الأصل أن تظهير الورقة التجارية يترتب عليه تظهير الورقة من جميع أسباب البطلان وذلك حماية للحامل حسن النية الذي لا يعلم وقت تلقيه الورقة بهذه الدفع، ولكن المشرع خرج على هذا حماية لناقص الأهلية وأجاز له التمسك بالبطلان حتى في مواجهة الحامل حسن النية حماية له حيث أنه أولى بالرعاية من الحامل حسن النية. **الحكم الثاني** ← فمن المعلوم أن تصرفات عديم الأهلية وفقاً للقواعد العامة تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً ويستطيع أن يتمسك بهذا البطلان جميع أطراف التصرف القانوني وكل ذي مصلحة.

لكن جاء حكم المادة ٣٨٥ تجاري وخرج على هذه القواعد العامة، حيث ساوى المشرع بين تصرفات ناقص الأهلية وعديم الأهلية، وقرر بأن توقيع عديم الأهلية على الكمبيالة يكون قابلاً للبطلان بالنسبة له فقط، فله وحده فقط حق طلب البطلان والتمسك به دون غيره من ذوي المصلحة.

بطلان الالتزام بالنسبة لناقصي الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمي الأهلية لا يمتد إلي بقية التوقعات الثابتة على الكمبيالة تطبيقاً لمبدأ استقلال التوقعات حيث نص المشرع في المادة ٣٨٦ من القانون التجاري علي أنه " إذا حملت الكمبيالة توقعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقعات غير ملزمة لأسباب أخرى لأصحابها أو لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة .

ثالثاً: سحب الكمبيالة بواسطة وكيل

- القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قرر صراحة بأن من يوقع كمبيالة نيابة عن شخص آخر بغير تفويض منه يلتزم شخصياً بموجب الكمبيالة فإذا أوفاهما آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من أدعى النيابة عنه، ويسري هذا الحكم على النائب إذا جاوز حدود سلطته.
- من ذلك يتضح ان التزام من وقع كمبيالة نيابة عن شخص آخر بغير تفويض منه إنما يقوم على اساس قانون الصرف حيث يلتزم شخصياً بموجب الكمبيالة .
- إذا كان توقيع الكمبيالة مزوراً بطل الالتزام بين الساحب والمستفيد الأول وإذا ظهرت الورقة بعد ذلك وخرجت من يد المستفيد الأول الي شخص آخر لا يعلم بواقعة التزوير فإن هذا الحامل الأخير لا يستطيع الرجوع على الساحب حيث أن التزامه باطلاً ويسري هذا البطلان في حق الحامل الأخير لأنه من الدفوع التي لا يطررها التظهير لكن هذا لا يمنع الحامل من الرجوع على المظهرين الآخرين حيث ان التزاماتهم تبقي مع ذلك صحيحة طبقاً لمبدأ استقلال التوقيعات .

رابعاً: آثار القبول

١- العلاقة بين المسحوب عليه والحامل:

- بمجرد قبول المسحوب عليه الكمبيالة يصبح مسئولاً قبل الحامل مسئولية صرفية عن أداء قيمتها، **يصير هو المدين الأصلي بها**، وبالتالي يكون أول المطالب بقيمتها، فإذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء رغم قبوله الكمبيالة كان للحامل عمل احتجاج عدم الوفاء ثم الرجوع على الموقعين على الكمبيالة بالدعوى للمطالبة بقيمتها حسب أحكام قانون الصرف.
- ينشئ عن القبول علاقة مباشرة بين الحامل والمسحوب عليه، وهي علاقة مستقلة عن علاقة المسحوب عليه بالساحب، لذلك لا يجوز للمسحوب عليه القابل التمسك بالدفوع التي كان يستطيع التمسك بها في مواجهة الساحب في مواجهة الحامل حسن النية.
- في ذلك تنص المادة ٤١٦ من قانون التجارة على أنه "إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزماً بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة .
- يعد المسحوب عليه ملتزماً بصفة قطعية لحامل الكمبيالة ولو كان قد تحفظ في قبوله بأنه لم يتلق مقابل الوفاء**
- او إذا قبل على المكشوف** ولكن يجب ملاحظة للمسحوب عليه الحق في التمسك في مواجهة الحامل ولو كان حسن النية بالدفوع التي لا يطررها قانون الصرف مثل الدفع بنقص او انعدام الأهلية والدفع بانعدام الرضا او تزوير التوقيع .

٢- في العلاقة بين الحامل وبين الساحب والمظهرين:

- ساحب الكمبيالة والمظهرين لها يسألون بالتضامن عن قبول الكمبيالة من المسحوب عليه. لذلك تبرأ بالقبول التزام الساحب والمظهرين من ضمان القبول وبالتالي لا يحق للحامل الرجوع عليهم قبل حلول ميعاد الاستحقاق.
- إذا أفلس المسحوب عليه بعد القبول وقبل حلول ميعاد الاستحقاق جاز لحامل الكمبيالة أن يرجع على الساحب والمظهرين بعد عمل الاحتجاج لأن إفلاس المسحوب عليه يجعل قبوله كأن لم يكن.

٣- في العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه:

- يعتبر قبول المسحوب عليه قرينة على وجود مقابل الوفاء لديه، غير أن هذه القرينة بسيطة في علاقة الساحب والمسحوب عليه، حيث يجوز للمسحوب عليه رغم قبوله الكمبيالة إثبات أنه لم يتلق مقابل الوفاء.

خامساً: ميعاد الاستحقاق ومهلة التقدم للوفاء

🕒 **المقصود بميعاد الاستحقاق** ← الميعاد الذي يستحق فيه الوفاء بقيمة الكمبيالة وهو من البيانات الإلزامية التي يجب ذكرها في الكمبيالة وإلا أصبحت مستحقة الدفع بمجرد الإطلاع.

١- استحقاق الكمبيالة بمجرد الإطلاع:

🕒 الكمبيالة المستحقة الدفع لدى الإطلاع هي التي تكون واجبة الدفع بمجرد تقديمها للمسحوب عليه، وهي لا تقدم للوفاء مباشرة.

🕒 مما لا شك أن تعيين تاريخ الاستحقاق بمجرد الإطلاع يقتضي تدخل من الحامل، لأنه هو الذي يختار الوقت الذي يتقدم فيه للمسحوب عليه، ولكن الحامل قد يتراخي لأجل قد يضر بالساحب أو المسحوب أو المسحوب عليه أو المظهرين، لذلك لم يترك المشرع حرية الحامل في هذا الغرض مطلقة وإنما قيدها بمدة معينة يجب على الحامل أن يقدم الكمبيالة خلالها للمسحوب عليه وإلا سقط حقه في الرجوع على الضامنين، هذه المدة هي سنة من تاريخ إصدار الكمبيالة.

٢- استحقاق الكمبيالة بعد مدة معينة من الإطلاع:

🕒 قد تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع، كأن يقال مثلاً: ادفعوا بعد عشرة أيام من الإطلاع" أو "ادفعوا بعد عشرين يوماً من التقديم".

🕒 يجب على الساحب تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع إلى المسحوب عليه لقبولها خلال سنة من تاريخها، وإلا أصبح حاملاً مهماً وسقط حقه في الرجوع على الضامنين حيث تنص المادة ٤١١ من قانون التجارة على أن "الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الإطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها وللصاحب تقصير هذا الميعاد أو اطالته ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد .

٣- استحقاق الكمبيالة بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها:

🕒 في هذه الحالة يتحدد تاريخ استحقاق الكمبيالة على وجه الدقة بدون حاجة إلى تدخل من الحامل لتحديد ذلك، فمثلاً يقال "ادفعوا بعد عشرة أيام من تاريخه".

٤- استحقاق الكمبيالة في تاريخ معين:

🕒 قد يكون ميعاد استحقاق الكمبيالة محددًا في تاريخ معين، وهذه هي الطريقة المعتادة في تحديد ميعاد استحقاق الكمبيالة والشائعة .

الاستحقاق في يوم عطلة رسمية:

🕒 إذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية أو يوم العطلة الأسبوعية في منشأة المدين فلا يجوز المطالبة بوفاء الورقة إلا في يوم العمل التالي ولا يجوز القيام بأي إجراء يتعلق بالورقة التجارية لتقديمها أو الوفاء أو عمل الاحتجاج إلا في يوم عمل.

التأجيل القانوني لميعاد الاستحقاق:

🕒 قد يضطر المشرع في حالة الحرب أو الأزمات الاقتصادية التدخل لإصدار قانون يؤجل دفع قيمة الديون، وذلك مراعاة للمدينين من التشهير بهم نتيجة عدم الوفاء وعمل الاحتجاج في هذه الظروف، وقد يتم شهر إفلاسهم.

سادساً: احتجاج عدم الوفاء

تعريف احتاج عدم الوفاء وقائدته:

ورقة رسمية من أوراق المحضرين يثبت فيها امتناع المسحوب عليه في الكمبيالة عن الدفع في ميعاد الاستحقاق.

ضرورة تحرير احتجاج عدم الوفاء:

تحرير احتجاج عدم الوفاء إجراء لابد منه إذا أراد الحامل الرجوع على الموقعين على الكمبيالة في حالة عدم الوفاء، وهو أول إجراءات الرجوع.

تحرير احتجاج عدم الوفاء شرط للرجوع على المظهرين وضمائمهم الاحتياطين ولكنه - ليس شرطاً للرجوع على المدين الأصلي في الكمبيالة وفي ذلك تقول محكمة النقض أن تحرير الاحتجاج شرط لرجوع الحامل على المظهرين وضمائمهم الاحتياطي وليس شرطاً لمطالبة المدين الأصلي الملتزم بالأداء في ميعاد الاستحقاق علة ذلك أن المشرع جعل السقوط جزءاً الإهمال في اتخاذ إجراءات تحرير الاحتجاج أو الإخلال بمواعيده لا يفيد منه إلا المظهرين ودهم دون المدين الأصلي .

يغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن احتجاج عدم الوفاء أي أن تقديم الكمبيالة للقبول وامتناع المسحوب عليه عن القبول وعمل احتجاج عدم القبول يعطي للحامل الحق في الرجوع الميسر على الملتزمين بالكمبيالة ويغني الحامل عن تقديم الكمبيالة للوفاء وبالتالي عن عمل احتجاج عدم الوفاء .

ميعاد تحرير احتجاج عدم الوفاء:

يستخلص من نص المادة ٢٩٤/٢، ٣ الأحكام الآتية:

- ١- حدد المشرع مدة عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها.
- ٢- إذا كانت الكمبيالة واجبة الدفع بمجرد الإطلاع فإنه يجب عمل احتجاج عدم الوفاء خلال المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول.
- ٣- لا يجوز عمل احتجاج عدم الوفاء في يوم الاستحقاق ذاته، لأن هذا اليوم متروك للمدين لتدبير حالة ويعتبر الاحتجاج المعمول في يوم الاستحقاق باطلاً.
- ٤- لا يجوز عمل احتجاج عدم الوفاء قبل حلول ميعاد الاستحقاق وإلا كان باطلاً.
- ٥- لا يجوز القيام بعمل احتجاج عدم الوفاء إلا في يوم عمل.
- ٦- إذا حالت قوة القاهرة دون عمل احتجاج عدم الوفاء في الميعاد القانوني امتدت هذه المواعيد، وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الكمبيالة.

سابعاً: حالات السقوط

١- تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع:

(أ) تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع:

الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع يجب تقديمها خلال سنة من تاريخ إصدارها، وتحسب مدة السنة من تاريخ إصدار الكمبيالة، وتسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل.

(ب) تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مدة من الإطلاع:

الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخ إصدارها حتى يتحدد ميعاد استحقاقها.

٢- مضي ميعاد عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء:

إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في ميعاد معين أو بعد مدة من تاريخ إصدارها فإنه يجوز للحامل تقديم الكمبيالة للقبول في هذه الحالة بداية من تاريخ إصدارها حتى تاريخ الاستحقاق وبالتالي يحق له عمل احتجاج عدم القبول خلال هذه المدة إذا تم تقديمها للقبول ورفض المسحوب عليه القبول، وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع فإنه يجب تقديم الكمبيالة للقبول خلال سنة من تاريخ إصدارها ويجب عمل احتجاج عدم القبول خلال هذه المدة.

الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع فإنه لا يعمل عنها احتجاج عدم القبول وإنما يعمل عنها احتجاج عدم الوفاء مباشرة خلال مدة السنة التي يجب تقديمها خلالها للوفاء.

٣- مضي مواعيد تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتغالها على شرط الرجوع بلا مصاريف:

إذا تضمنت الكمبيالة شرط الرجوع بلا مصاريف أو شرط بدون احتجاج فإن هذا لا يعفى الحامل من تقديم الكمبيالة للقبول أو الوفاء في المواعيد المحددة لها، وإن كان يعفيه من عمل الاحتجاج فقط.

بالتالي يسقط حق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضي مواعيد تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتغالها على شرط الرجوع بلا مصاريف.

٤- مضي مواعيد تقديم الكمبيالة للقبول إذا اشترط تقديمها في ميعاد معين:

للساحب أو أحد المظهرين اشتراط تقديم الكمبيالة للقبول في تاريخ معين فإذا اشترط الساحب تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين ولم يلتزم الحامل بتقديمها للقبول في هذا الميعاد سقط حقه في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء.

ثامنا : حالات عدم السقوط

١- عدم إثبات الساحب وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق:

القاعدة أن الساحب هو المدين الأصلي بالكمبيالة، وبالتالي لا يستطيع أن يحتج على الحامل بسقوط حقه نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات التي نص عليها قانون الصرف.

لكن إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه وأثبت ذلك في مواجهة الحامل وأن عدم التقدم في الميعاد أو عدم اتخاذ الإجراءات القانونية أدى إلى ضياع هذا المقابل - فإن الساحب يستطيع الدفع في مواجهة الحامل بسقوط حقه نتيجة إهماله وليس للحامل في هذه الحالة إلا الرجوع على المسحوب عليه الذي تلقى مقابل الوفاء، أما إذا لم يقدم الساحب هذا المقابل أو أنه قدم مقابل الوفاء ولكن لم يستطيع إثبات ذلك فإنه يظل مسؤول في مواجهة الحامل رغم إهماله في اتباع الإجراءات أو عدم مراعاة مواعيد القيام بها.

٢- شهر إفلاس المسحوب عليه أو شهر إفلاس الساحب:

لا يترتب على شهر إفلاس المسحوب عليه - وكذلك شهر إفلاس الساحب في الكمبيالة المتضمنة شرط عدم تقديمها للقبول سقوط حق الحامل للرجوع على الضامنين إذا لم يقيم بالإجراءات التي نص عليها قانون الصرف أو لم يراعي مواعيد إجرائها لأن تقديم حكم شهر الإفلاس كافيا لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.

٣- عدم الإخطار في مواعيد التي حددها قانون الصرف:

يلتزم حامل الكمبيالة بإخطار من ظهرها له والساحب بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف.

لا يترتب على عدم مراعاة الإخطار في المواعيد السابقة سقوط حق من وجب عليه الإخطار، وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهمال الإخطار في الميعاد بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

٤- القوة القاهرة:

- إذا كان عدم إمكان القيام بالإجراءات القانونية راجعا إلى قوة القاهرة فإنه طبقا للقواعد العامة تمتد مواعيد القيام بهذه الإجراءات لحين انتهاء القوة القاهرة.
- على حامل في هذه الحالة إخطار من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة دون إبطاء وأن يثبت هذا الإخطار.
- لكن إذا استمرت القوة القاهرة لأكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج ولا يعتبر الحامل في هذه الحالة مهملًا. أما إذا زالت القوة القاهرة فإن الحامل يعود إلى التزامه بتقديم الكمبيالة للوفاء وعمل احتجاج عدم الوفاء.

تاسعا: نطاق السقوط

- السقوط لا يستفيد منه جميع الملتزمين في الكمبيالة ويتبين ذلك من استعراض علاقة الحامل بكل من هؤلاء الملتزمين.

١- العلاقة بين الحامل المهمل والساحب:

- القاعدة أن الساحب هو المدين الأصلي بالكمبيالة وبالتالي لا يستطيع أن يحتج على الحامل بسقوط حقه نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات التي نص عليها قانون الصرف أو عدم مراعاة مواعيد القيام بهذه الإجراءات.
- لكن إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه وأثبت ذلك في مواجهة الحامل - أي أثبت أن مقابل الوفاء ظل موجود لدى المسحوب عليه حتى ميعاد الاستحقاق وأن عدم التقدم في الميعاد وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية أدى إلى ضياع هذا المقابل - فإن الساحب يستطيع الدفع في مواجهة الحامل بسقوط حقه نتيجة إهماله.

٢- العلاقة بين الحامل المهمل والمسحوب عليه:

- إذا لم يقبل المسحوب عليه الكمبيالة فإنه لا يدخل ضمن أحكام الالتزام الصرفي ولا يعد مدينا صرفيا ولا تعنيه في هذه الحالة مسألة سقوط حق الحامل المهمل.

٣- العلاقة بين الحامل المهمل والمظهرين:

- يجوز للمظهرين دائما وفي جميع الأحوال التمسك بسقوط حق الحامل المهمل في الرجوع عليهم إذا لم يقيم بالإجراءات التي قررها قانون الصرف أو قام بها في غير مواعيدها.

٤- العلاقة بين الحامل المهمل والضامن الاحتياطي والناقل بالتدخل:

- يلتزم الضامن الاحتياطي والمقابل بنفس التزامات من تدخل لمصلحته وبالتالي فإن الضامن الاحتياطي والمقابل بالتدخل عن الساحب ليس لهم التمسك بسقوط حق الحامل المهمل إلا إذا كانت الساحب قد قدم مقابل الوفاء وتم إثبات ذلك.

عاشرا: طرق تحديد ميعاد الاستحقاق:

أ) كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع:

- قد تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد الإطلاع فيذكر فيها مثلا ادفعوا لدى الإطلاع، أو ادفعوا لدى الطلب حيث أنها تحمل نفس المعنى، وقد نص المشرع في المادة ٤٢٢ من القانون التجاري على أن الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها ويجب ان تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إصدارها، وللصاحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته وللمظهرين تقصيره.

ب) كمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع:

- قد تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الإطلاع فيذكر فيها مثلا "ادفعوا بعد عشرة أيام من الإطلاع".

ج) كمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها:

- قد تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من تاريخ تحريرها كأن يذكر فيها مثلا ادفعوا بعد ستة أشهر من تاريخه معنى ذلك أن هذه الكمبيالة مستحقة الدفع بعد انقضاء الستة أشهر من تاريخ تحرير الكمبيالة.

(د) كمبيالة مستحقة الوفاء في تاريخ معين:

☞ قد تكون الكمبيالة مستحقة الدفع في تاريخ معين، كان يذكر فيها مثلاً "ادفعوا في ١٥ يناير ٢٠٠٠" وهذه هي الطريقة المعتادة لتحديد ميعاد الاستحقاق.

☞ قد اعتبر القانون التجاري ميعاد الاستحقاق من البيانات الأساسية في الورقة التجارية ولكن إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق فإن القانون التجاري وضع حكماً مستحدثاً هو اعتبار الكمبيالة واجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليها.

شروط ميعاد الاستحقاق:

- ١- يشترط في ميعاد الاستحقاق أن يكون معيناً على وجه التأكيد واليقين، فلا يجوز أن يرتبط تحديده بحصول واقعة معينة كزواج ابنه مثلاً أو بيع البضاعة.
- ☞ قد نص القانون التجاري أنه إذا وافق استحقاق التجارية يوم عطلة رسمية أو يوم العطلة الأسبوعية في منشأة المدين فلا يجوز المطالبة بوفاء الورقة إلا في يوم العمل التالي.
- ٢- يشترط في ميعاد الاستحقاق أن يكون واحداً، فلا يجوز أن تتضمن الكمبيالة مواعيد استحقاق متعاقبة وإلا كانت باطلة ويعرف هذا بمبدأ وحدة الاستحقاق، ولا يجوز الخلط بين مبدأ وحدة الدين ومبدأ وحدة الاستحقاق، حيث أنه يجوز الوفاء الجزئي للكمبيالة، حيث أنه لا يوجد ما يمنع من دفع المبلغ على أقساط بعد حلول ميعاد الاستحقاق، وعلى ذلك إذا تضمنت الكمبيالة عدة مواعيد استحقاق متعاقبة فإنها تكون باطلة.

حادي عشر : الدفع التي يطهرها التظهير والدفع التي**لا يطهرها التظهير****الدفع التي لا يمنح بها على الحامل حسن النية (دفع لا يطهرها التظهير):****(أ) الدفع بانعدام السبب أو عدم مشروعيتها:**

☞ إذا استند سحب الكمبيالة أو تظهيرها إلى علاقة غير مشروعة أو نتيجة لعملية غير مشروعة بين الساحب والمستفيد أو بين المظهر والمظهر إليه، كأن يكون تحرير الكمبيالة أو تظهيرها تسوية لدين قمار، ففي هذه الحالات لا يجوز التمسك ببطان الالتزام في مواجهة الحامل حسن النية.

(ب) الدفع بعيوب الإرادة:

☞ لا يمكن التمسك في مواجهة الحامل حسن النية بالدفع بوجود عيب من عيوب الإرادة كالغلط أو الإكراه الذي لا يعدم الإرادة أو التدليس أو الاستغلال، فهذه العيوب وإن جاز التمسك بها في مواجهة من تلقى الكمبيالة مباشرة ممن شاب العيب رضاه فإنه لا يجوز التمسك بها أمام الحاملين الذين تلقوا الكمبيالة وهم حسن النية بأن لم يكن لديهم قصد الإضرار بالمدين وقت حصولهم على الكمبيالة.

(ج) الدفع بفسخ أو انتضاء العلاقة الأصلية:

☞ **لا يجوز** التمسك في مواجهة الحامل حسن النية بفسخ العقد الذي من أجله حررت الكمبيالة بين الساحب والمستفيد، كذلك لا يجوز للمدين الاحتجاج بأنه أو في الدين لحامل آخر أو أن دينه انقضى بسبب مقاصة على حق له ضد حامل سابق، أو أن دينه انقضى بالسقوط بالتقادم في مواجهة المظهر إليه المباشر.

الدفع التي يمنح بها على الحامل ولو كان حسن النية (دفع لا يطهرها التظهير):**(أ) الدفع الناشئ عن عيب شكلي:**

☞ الدفع الناشئ عن عيب ظاهر في الكمبيالة يحتج به على الحامل ولو كان حسن النية لأن ظهور العيب لا يفترض معه حسن نية الحامل، والظهور هنا يفترض لانه ينبغي التأكد من توافر البيانات الإلزامية قبل استلام الكمبيالة، فحامل الكمبيالة التي بها عيب شكلي لا يعتبر حسن النية حتى ولو كان يجهل هذا العيب، وبالتالي يستطيع المدين أن يدفع في مواجهة الحامل ببطان الكمبيالة.

(ب) الدفع بانعدام الإرادة:

انعدام الإرادة ينشأ إذا حررت الكمبيالة أو ظهرت تحت تأثير إكراه مادي مطلق، أو صدر التوقيع من محررها أو مظهرها وهو في حالة غيبوبة ودون إهمال منه، فالتظهير المصاحب لانعدام الرضا لا يظهر الكمبيالة من الدفع لأن الالتزام الصرفي الذي تعتبر إرادة الموقع مصدره الأول لا يقوم ولا ينشأ، لذلك فإن انعدام الإرادة يحتج به على الحامل ولو كان حسن النية.

قد نص القانون التجاري في **المادة ٢٨٦ على أنه** "إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو أشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لأصحابها أو لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة".

(ج) الدفع بانعدام أو نقص الأهلية:

رغم أن هذا العيب غير ظاهر في الكمبيالة إلا أن المشرع قدر أن مصلحة عديم الأهلية أو ناقص الأهلية أولى بالرعاية من مصلحة الحامل حسن النية، لذلك يجوز لناقص الأهلية أو عديمها أن يحتج بنقص أهليته أو أنعدامها على الحامل ولو كان حسن النية، ولا يجوز التمسك بهذا البطلان إلا عديم أو ناقص الأهلية فقط حيث أن هذا البطلان مقرر لمصلحته فقط.

(د) الدفع المستند من علاقة شخصية بين المدين والحامل:

الدفع الناشئة عن العلاقة الشخصية بين المدين والحامل لا يظهرها تظهير الكمبيالة، فيجوز للمدين التمسك في مواجهة الحامل بأي دفع يكون ناشئاً عن علاقة شخصية بينهما، فإذا كان المدين بالكمبيالة دائماً لحامل الصك بناءً على علاقة خارجة عن نطاق الكمبيالة فإنه يستطيع مطالبة الحامل بالمقاصة بدينه.

(هـ) الدفع بتزوير التوقيع:

يستطيع المدين في الورقة التجارية الدفع بأن توقيعه مزوراً، نظراً لأنه في هذه الحالة لا توجد إرادة بالالتزام على الإطلاق وهو يقوم بهذا الدفع حتى في مواجهة الحامل حسن النية، فالتظهير لا يظهر هذا الدفع.

(و) الدفع الناشئ عن التوقيع بلا تفويض:

يأخذ نفس الحكم السابق بحصول التوقيع على الكمبيالة من شخص غير مفوض في ذلك، فإذا حرر شخص كمبيالة للأمر أو ظهرها باسم غيره دون أن يكون مفوضاً في ذلك منه بوكالة صريحة أو ضمنية فلا يلزم الموكل المدين بالوفاء بقيمة الكمبيالة حتى ولو كان الحامل حسن النية، ويأخذ نفس الحكم إذا تجاوز الوكيل حدود وكالته.

(ي) الدفع المستند من مضمون الكمبيالة:

إذا ورد في الكمبيالة شرط من الشروط الاختيارية التي يجوز للساحب أو أحد المظهرين وضعها في الكمبيالة لتعديل أحكام الالتزام الصرفي كشرط عدم الضمان، أو عدم الوفاء، وغيرها من الشروط، في هذه الحالات يجوز للمدين أن يتمسك في مواجهة الحامل بهذه الشروط ولو كان حسن النية.

ثاني عشر: جزاء الإخلال بالشروط الشكلية للكمبيالة

ان اغفل احد البيانات الالزامية يترتب عليه ان الصك يبطل الا في الحدود المشار اليها .

نصت المادة ٢٨٠ على أن "الصك الخالي من أحد البيانات لا يعد كمبيالة إلا في الحالات الآتية:

- الحالة الأولى** ← إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الإطلاع عليها.
 - الحالة الثانية** ← إذا خلت من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً للوفاء وموطناً للمسحوب عليه في نفس الوقت.
 - الحالة الثالثة** ← إذا خلت من بيان مكان الإصدار اعتبرت صادرة في المكان المبين بجانب توقيع الساحب".
- هذا البطلان من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته ويحتج به في مواجهة الحامل حتى ولو كان حسن النية.

لكن هذا الصك الغير متضمن بيان أو أكثر من البيانات الإلزامية وأن كان لا يعد كمبيالة ويبطل ككمبيالة، إلا أنه قد يتحول إلى صك من طبيعة أخرى، فقد تتحول الكمبيالة الباطلة إلى تصرف عادي أو تعهد عادي يخضع لأحكام القانون المدني أو القانون التجاري.

١- تحول الكمبيالة الباطلة إلى سند مدني:

إذا توافرت في الورقة الشروط اللازمة لصحة الالتزام وتخلف أحد بياناتها الإلزامية، مثل تخلف كلمة "كمبيالة" أو بيان تاريخ الإصدار، أو اسم من يلزمه الوفاء أو اسم من يجب الوفاء له، فإن الورقة وإن فقدت صفتها ككمبيالة وتخرج من نطاق أحكام قانون الصرف، إلا أنها تصبح تعهداً مدنياً عادياً خاضعاً لأحكام القانون المدني، فلا ينتقل الحق الثابت في هذا التعهد أو هذا السند إلا عن طريق الحوالة المدنية، ولا تسري الفوائد القانونية إلا من تاريخ المطالبة القضائية، ويجوز منح المدين مهلة قضائية للوفاء.

٢- تحول الكمبيالة الباطلة إلى سند مدني يتداول بالطرق التجارية:

إذا تضمنت الكمبيالة الشروط اللازمة لصحة الالتزام وتخلف أحد البيانات الإلزامية وتضمنت أيضاً شرط الأمر، فهي تتداول بالطرق التجارية وهي التظهير، دون إتباع إجراءات الحوالة المدنية. قد جاء القانون التجاري، وقرر بأن كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضاعة يجوز تداوله بالتظهير إذا كان لأمر الدائن أو بالمناولة أن كان لحامله ويترتب على التظهير الناقل للملكية أو المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك إلى حامله الجديد.

٣- تحول الكمبيالة الباطلة إلى تعهد تجاري قابل للتداول بالطرق التجارية:

إذا توافرت في الورقة الشروط اللازمة لصحة الالتزام وتخلف أحد البيانات الإلزامية، فإن الورقة وإن كانت لا تعد كمبيالة وتصبح باطلة إلا أنها تتحول إلى التزام تجاري إذا كانت محررة بين تجاراً أو بمناسبة عملية تجارية، وبالتالي يسري العائد وفقاً للأحكام المقررة في القانون التجاري، كما يستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. كما لا يجوز للمحكمة منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا عند الضرورة ويشترط عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن.

٤- اعتبار الكمبيالة باطلة كتصرف قانوني:

قد تفقد الكمبيالة كل قيمة قانونية لها وتبطل كتصرف قانوني كلياً، وذلك إذا لم تتوافر في الكمبيالة الشروط اللازمة لصحة الالتزام، يتحقق في الكمبيالة ذلك إذا لم تتضمن توقيع الساحب أو بيان المبلغ.

ثالث عشر: احتجاج عدم القبول :

حتى يتمكن الحامل من الرجوع على الموقعين في حالة رفض القبول، يجب عليه إثبات هذا الرفض أو هذا الامتناع في ورقة رسمية تسمى احتجاج عدم القبول. " وتنص المادة ٤٣٩/١ تجاري على أن يكون إثبات الامتناع عن القبول أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء".

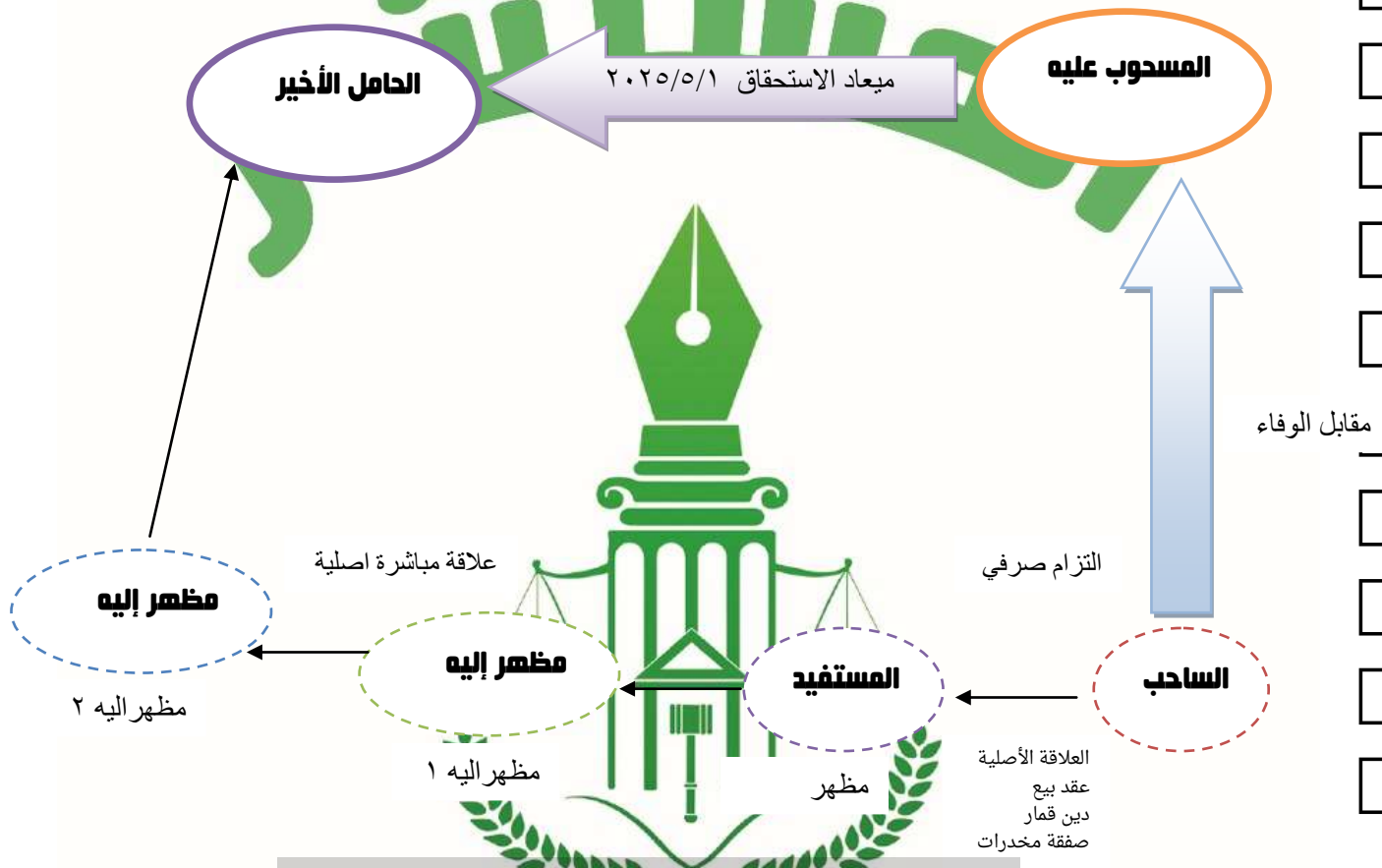
احتجاج عدم القبول ورقة من أوراق المحضرين يثبت فيها المحضر امتناع المسحوب عليه عن القبول والهدف من إثبات الاحتجاج في ورقة من أوراق المحضرين هو قطع كل شك أو أي منازعة حول هذا الامتناع.

كقاعدة عامة يجوز تحرير احتجاج عدم القبول في أي وقت بعد رفض القبول وحتى تاريخ استحقاق الكمبيالة، ولكن يجب ملاحظة أن احتجاج عدم القبول يجب عمله في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول

الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الإطلاع يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها، لذلك يجب على الحامل عمل الاحتجاج خلال هذه المدة وإلا أصبح حاملاً ن مهملاً وإذا وقع التقديم الأول للقبول - وفقاً للفقرة الأولى من المادة ٤١٢ - في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي، والفقرة الأولى من المادة ٤١٢ تجاري تجيز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول.

شرح مبسط لأطراف الكمبيالة

يلتزم **الساحب** بمجرد تحرير الكمبيالة بضمان الوفاء بقيمتها في ميعاد الاستحقاق **للمستفيد الأول** ولكل **مظهر يليه وللحامل الأخير، والمسحوب عليه** القابل يلتزم أيضا بضمان الوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق، وكل مظهر يلتزم بضمان الوفاء بقيمة الكمبيالة للمظهر إليه المباشر وكل حامل للكمبيالة يليه، وكلما زاد عدد المظهرين الموقعين على الكمبيالة كلما زاد عدد الضامين للوفاء بقيمتها ويعتبر **الساحب والمسحوب عليه القابل والمظهرين ملتزمين بالوفاء بقيمة الكمبيالة للحامل الأخير**.



مفاتيح حل القضية

- ١- إذا شاب عيب في أحد التوقيعات الموجودة على الورقة التجارية فإن هذا لا يمنع من الرجوع على أصحاب التوقيعات الأخرى.
- ٢- احتجاج عدم الوفاء يكون خلال ٤ أيام من ميعاد الإستحقاق.
- ٣- إهمال الحامل في قيامه باحتجاج عدم الوفاء لا يسقط حقه لدى المدين الأصلي بالكمبيالة "الساحب".
- ٤- بطلان سبب نشأة الكمبيالة أو التظهير يقتصر هذا البطلان في العلاقة بين المحرر والمستفيد أو بين المظهر والمظهر إليه.
- ٥- إذا كان سبب نشأة (الكمبيالة/التظهير) غير مشروع فإن البطلان ينحصر بين أطرافه فقط.
- ٦- أهلية التوقيع على الكمبيالة ٢١ سنة وقاصر (١٨) مأذون له بإدارة تجارته.
- ٧- التزامات ناقص وعديم الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو قابلين أو ضامين إحتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط.
- ٨- يجب تقديم الكمبيالة المستحقة الدفع عند الإطلاع خلال سنة من تاريخ إصدارها وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطلاته وللمظهرين تقصيره.
- ٩- خلو الكمبيالة من ميعاد الإستحقاق تكون مستحقة الدفع عند الإطلاع.

- ١٠- خلو الكمبيالة من مكان الوفاء يكون عنوان "موطن" المسحوب عليه .
 - ١١- خلو الكمبيالة من مكان الإصدار يكون عنوان الساحب .
 - ١٢- قبول المسحوب عليه للكمبيالة قرينة بسيطة ويجوز إثبات عكسها بين المسحوب عليه والساحب .
 - ١٣- قبول المسحوب عليه قرينة علي تلقيه الوفاء وهذه القرينة مطلقة في علاقة بين المسحوب عليه والحامل
 - ١٤- يظل إلتزام الضامن الإحتياطي صحيح ولو كان إلتزام المضمون باطلا لنقص أهليته أو إنعدام إرادته أو لأي سبب ويستثنى ذلك العيب الشكلي .
 - ١٥- تحرير إحتجاج عدم الوفاء شرط للرجوع علي المظهرين وضامنهم الإحتياطي وليس شرطاً لمطالبة المدين الأصلي
 - ١٦- المسحوب عليه يلتزم بمجرد قبوله الكمبيالة اتجاه الحامل بالوفاء بقيمتها ويصبح المدين الأصلي ولو كان قد تحفظ في قبوله بأنه لم يتلق مقابل الوفاء او اذا قبل علي المكشوف
 - ١٧- التزام من وقع علي الكمبيالة بغير تفويض من الساحب او تجاوز حدود الوكالة يكون التزاماً شخصياً بموجب الكمبيالة
 - ١٨- يجب اخطار الضامن الإحتياطي شخصياً باحتجاج عدم الوفاء فإذا لم يتم اخطاره شخصياً فمن حقه التمسك بإهمال الحامل .
- حـرر (عادل) كمبيالة نيابة عن (حسن) الساحب في ٢٠٢٤/٣/٢ بمبلغ مائة ألف جنيه مستحقة الوفاء بعد عشرة أيام من تاريخ الإطلاع عليها كتمن لصفقة مخدرات لصالح المستفيد (يوسف) , قام (يوسف) بتقديمها إلي المسحوب عليه (عمر) لقبولها , فوقع عليها بالقبول علي المكشوف في ٢٠٢٥/٣/٢ , قام المستفيد (يوسف) بتظهيرها إلي (اشرف) المظهر اليه مقابل عقد بيع بضائع , إلا أن (اشرف) طالب (يوسف) بتقديم ضامن إحتياطي فقام (علي) بالتوقيع علي الكمبيالة كضامن إحتياطي عن (يوسف) قام (اشرف) بتظهيرها هو الآخر إلي (منتصر) المظهر اليه في ٢٠٢٥/٣/١٣ ثم قام (منتصر) بدوره بتظهيرها نوكليةً إلي (محمود) في ٢٠٢٥/٣/١٤ , قام الحامل الأخير (محمود) بتقديمها إلي المسحوب عليه (عمر) للوفاء بقيمة الكمبيالة , قام الحامل الأخير (محمود) بعمل احتجاج عدم الوفاء (بروتستو) في ٢٠٢٥/٣/١٨ وقام بإخطار جميع الموقعين الملزمين ثم اقام الدعوي عليهم مدفع الموقعين علي الكمبيالة بالدفع التالية :**
- ١- دفع المسحوب عليه (عمر) بأنه وقع بالقبول علي المكشوف لأنه لم يتسلم مقابل الوفاء من الساحب (حسن) كما ان الحامل (محمود) حاملاً مهماً لأنه لم يعمل الاحتجاج في الميعاد القانوني ولم يقدم الكمبيالة خلال عام وهي احدي حالات السقوط كما ان الدعوي مرفوضة لأن محمود مظهر اليه نوكليةً وليس من حقه اتخاذ الاجراءات القانونية
 - ٢- دفع الساحب (حسن) بأنه سحب الكمبيالة لسبب غير مشروع كما ان الوكيل (عادل) تجاوز حدود وكالته , كما ان حق الحامل يسقط لأنه حامل مهمل لم يقدم الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق .
 - ٣- دفع المستفيد (يوسف) ببطلان التزامه لأن عقد البيع الذي ظهر الكمبيالة بموجبه تم بطلانه مع المظهر اليه (اشرف) كما ان بطلان التزام (اشرف) ناقص الأهلية يؤدي إلي بطلان الكمبيالة , كما ان الكمبيالة باطلة أيضاً لعدم وجود بيان تاريخ الاصدار
 - ٤- دفع الضامن الإحتياطي (علي) بأن إلتزامه باطل لأن التزام المضمون باطل كما ان الحامل لم يخطره شخصياً بالاحتجاج كما ان الكمبيالة باطلة لأنها محررة من وكيل تجاوز حدود وكالته .
 - ٥- دفع (اشرف) المظهر اليه بأنه عندما قام بتظهير الكمبيالة كان ناقص الأهلية كما انه قام بتظهيرها لدين قمار كما ان التظهير تم بعد ميعاد الاستحقاق فيكون باطلاً
- ما رأيك في هذه الدفوع مع تدعيم اجابتك بالأسانيد القانونية**

سوف نوضح بيانات الكمبيالة وأطرافها

- ١- الساحب (حسن)
- ٢- المستفيد (يوسف)
- ٣- المسحوب عليه (عمر)
- ٤- تاريخ الاصدار (٢٠٢٤/٣/٢)
- ٥- مقابل الوفاء : مبلغ نقدي ١٠٠ ألف جنيه
- ٦- ميعاد الاستحقاق : مستحقة بعد عشرة ايام من تاريخ الاطلاع
- ٧- سبب نشأة الكمبيالة : دين لصفقة مخدرات
- ٨- حرر (عادل) الكمبيالة نيابة عن (حسن)
- ٩- المظهر اليه (اشرف) قام بتظهيرها لمنتصر , قام منتصر بتظهيرها لمحمود
- ١٠- (علي) ضامن إحتياطي عن (يوسف)
- ١١- الحامل الأخير (محمود)

- ١- دفع بأنه وقع القبول علي المكشوف لأنه لم يتسلم مقابل الوفاء من الساحب (حسن) : الدفع غير صحيح لأن:
- بمجرد قبول المسحوب عليه الكمبيالة يصبح مسئولاً قبل الحامل مسئولية صرفية عن أداء قيمتها، ويصير هو المدين الأصلي بها، وبالتالي يكون أول المطالب بقيمتها، فإذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء رغم قبوله الكمبيالة كان للحامل عمل احتجاج عدم الوفاء ثم الرجوع على الموقعين على الكمبيالة بالدعوى للمطالبة بقيمتها حسب أحكام قانون الصرف.
 - ينشئ عن القبول علاقة مباشرة بين الحامل والمسحوب عليه، وهي علاقة مستقلة عن علاقة المسحوب عليه بالساحب، لذلك لا يجوز للمسحوب عليه القابل التمسك بالدفع التي كان يستطيع التمسك بها في مواجهة الساحب في مواجهة الحامل حسن النية.
 - في ذلك تنص المادة ٤١٦ من قانون التجارة علي انه " اذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزماً بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوي مباشرة ناشئة عن الكمبيالة .
 - يعد المسحوب عليه ملتزماً بصفة قطعية لحامل الكمبيالة ولو كان قد تحفظ في قبوله بأنه لم يتلق مقابل الوفاء او إذا قبل علي المكشوف ولكن يجب ملاحظة ان للمسحوب عليه الحق في التمسك في مواجهة الحامل ولو كان حسن النية بالدفع التي لا يطررها قانون الصرف مثل الدفع بنقص او انعدام الأهلية والدفع بانعدام الرضا او تزوير التوقيع .
 - إذا المسحوب عليه بعد القبول يصير ملزماً بالوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق .

٢- دفع المسحوب عليه بأن الحامل (محمود) حاملاً مهملاً هو دفع غير صحيح:

- لأنه هو المدين الأصلي في الكمبيالة وايضاً دفع المسحوب عليه بأن الحامل لم يقدم الكمبيالة خلال عام وهي احدي حالات السقوط هو دفع غير صحيح حيث ان المسحوب عليه القابل لا يجوز له التمسك بسقوط حق الحامل المهمل في الرجوع عليه لأنه هو المدين الأصلي في الكمبيالة بالقبول بناء علي ذلك تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل اذا لم يقدم الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع خلال سنة من تاريخ اصدارها .

٣- دفع المسحوب عليه بأن المظهر إليه توكليلاً لا يملك اتخاذ الاجراءات القانونية :هو دفع غير صحيح

- لأن المظهر إليه توكليلاً من حقه استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة مثل تحصيل قيمتها او اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لذلك حماية لمصالح وحقوق المظهر مثل عمل الاحتجاج وإعلانه للملتزمين بموجب الكمبيالة واقامة دعوي الرجوع كما يكون للمظهر اليه توكليلاً إعادة تظهير الكمبيالة ثانياً إلي الغير ولكن في هذه الحالة لا يملك سوي تظهيرها تظهيراً توكليلاً الي الغير .

ثانياً : دفع الساحب (حسن)

١- سحب الكمبيالة لسبب غير مشروع : هو دفع غير صحيح

- لأنه اذا كان سبب التزام الساحب في الكمبيالة غير مشروع- أي مخالف للنظام العام والآداب - كان الالتزام باطلا، غير ان هذا البطلان ينحصر في العلاقة بين المحرر والمستفيد المباشر، وإذا تداولت الكمبيالة واستقرت في يد حامل سئ النية أي يعلم بعدم وجود السبب أو عدم مشروعيته، استطاع أيضا المحرر التمسك في مواجهته، بالبطلان، أما إذا كان الحامل حسن النية لا يعلم بذلك فإن المحرر لا يستطيع التمسك بالبطلان لأن التظهير يطر الورقة من هذا الدفع والسبب في ذلك ان التنازل عن الحق في الورقة التجارية يكون بالتظهير او المناولة فلا يكون امام المتنازل اليه فرصة لمعرفة ظروف العلاقة الأصلية التي تسببت في نشوء الحق المتنازل عنه وبالتالي فإن الساحب (حسن) لا يستطيع ان يتمسك في مواجهة الحامل الأخير (محمود) بالبطلان لأن التظهير يطر الورقة من هذا الدفع وذلك ما دام الحامل الأخير حسن النية .

هـ- الوكيل تجاوز حدود وكرالته : هو دفع صحيح

- ١٠ حيث جاء القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ليقدر صراحة بأن من يوقع كميالة نيابة عن شخص آخر بغير تفويض منه يلتزم شخصياً بموجب الكميالة فإذا أوفاهها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من أدعى النيابة عنه، ويسري هذا الحكم على النائب إذا جاوز حدود سلطته.
- ١١ من ذلك يتضح ان التزام من وقع كميالة عن شخص آخر بغير تفويض منه انما يقوم علي اساس قانون الصرف حيث يلتزم شخصياً بموجب الكميالة وبالتالي اذا صح الدفع يلتزم (عادل) شخصياً بموجب الكميالة واذا وفي قيمة الكميالة تؤول اليه كافة الحقوق التي كانت تؤول الي من تجاوز حدود سلطته النيابة عنه .

٦- حق الحامل يسقط لأنه حامل مهمل : هو دفع غير صحيح

١٢ لأن رغم اهمال الحامل الا ان حقه لا يسقط في مواجهة المدين الأصلي لعدة اسباب:

- أ- بمجرد قبول المسحوب عليه الكميالة يصبح مسئولاً قبل الحامل مسئولية صرفية عن أداء قيمتها، ويصير هو المدين الأصلي بها، وبالتالي يكون أول المطالب بقيمتها، فإذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء رغم قبوله الكميالة كان للحامل عمل احتجاج عدم الوفاء ثم الرجوع على الموقعين على الكميالة بالدعوى للمطالبة بقيمتها حسب أحكام قانون الصرف. ولا يستطيع المسحوب عليه القابل التمسك بسقوط حق الحامل المهمل في الرجوع عليه لأنه هو المدين الأصلي في الكميالة بالقبول وبالتالي فإن هذه الإجراءات ومواعيدها مقررة في هذه الحالة للرجوع على الموقعين الآخرين في الكميالة .
- ١٣ ينشئ عن القبول علاقة مباشرة بين الحامل والمسحوب عليه، وهي علاقة مستقلة عن علاقة المسحوب عليه بالساحب، لذلك لا يجوز للمسحوب عليه القابل التمسك بالدفع التي كان يستطيع التمسك بها في مواجهة الساحب في مواجهة الحامل حسن النية.
- ب- القاعدة أن الساحب هو المدين الأصلي بالكميالة، وبالتالي لا يستطيع أن يحتج على الحامل بسقوط حقه نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات التي نص عليها قانون الصرف.
- ١٤ لكن إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه وأثبت ذلك في مواجهة الحامل وأن عدم التقدم في الميعاد أو عدم اتخاذ الإجراءات القانونية أدى إلى ضياع هذا المقابل - فإن الساحب يستطيع الدفع في مواجهة الحامل بسقوط حقه نتيجة إهماله وليس للحامل في هذه الحالة إلا الرجوع على المسحوب عليه الذي تلقى مقابل الوفاء، أما إذا قبل المسحوب عليه الكميالة فإنه يلتزم بأحكام قانون الصرف بموجب قبوله للكميالة ، فالسقوط جزاء الاهمال في اتخاذ اجراءات تحرير الاحتجاج او الاخلال بمواعيده لا يفيد منه الا المظهرون وحدهم دون المدين الأصلي ..

ثالثاً: دفع المستفيد (يوسف)

١- دفع ببطان عقد البيع مع المظهر اليه (اشرف) هو دفع غير صحيح

- ١٥ لأن من خصائص الكميالة كأحد الأوراق التجارية الكفاية الذاتية لوجود الحق الثابت فيها وينتج عن ذلك ان الالتزام الناشئ عن الورقة مستقل في ذاته ولا يتوقف وجوده علي مناقشة العلاقة الاصلية بين الساحب والمستفيد وبالتالي إذا استند سحب الكميالة أو تظهيرها إلى علاقة غير مشروعة أو نتيجة لعملية غير مشروعة بين الساحب والمستفيد أو بين المظهر والمظهر إليه، كان يكون تحرير الكميالة أو تظهيرها تسوية لدين قمار، ففي هذه الحالات لا يجوز التمسك ببطان الالتزام في مواجهة الحامل حسن النية.

٢- دفع ببطان الكميالة لأن (اشرف) ناقص الأهلية : هو دفع غير صحيح

- ١٦ لأن بطلان الالتزام بالنسبة لناقصي الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمي الأهلية لا يمتد إلي بقية التوقيعات الثابتة علي الكميالة تطبيقاً لمبدأ استقلال التوقيعات حيث نص المشرع في المادة ٢٨٦ من القانون التجاري علي انه " اذا حملت الكميالة توقيعات اشخاص ليست لهم اهلية الالتزام بها او توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين او توقيعات غير ملزمة لأسباب اخري لأصحابها أو لمن وقعت الكميالة بأسمائهم فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقي مع ذلك صحيحة " وبالتالي فلا يستفيد (يوسف) من نقص اهلية (اشرف) طبقاً لمبدأ استقلال التوقيعات التي تحملها الورقة التجارية ويكون المستفيد هو (اشرف) حيث يجوز له التمسك ببطان الكميالة حتي في مواجهة الحامل حسن النية وهذا لا يعفي الموقعين الآخرين من الوفاء بقيمة الكميالة ولا يمنع الحامل من الرجوع عليهم .

٣- الكمبيالة باطلة لعدم وجود بيان تاريخ الاصدار : هو دفع صحيح

حيث يجب كتابة تاريخ تحرير الكمبيالة بذكر اليوم والشهر والسنة التي صدرت فيها وذلك لقطع كل نزاع حول تحديد تاريخ سحب الكمبيالة ويجب ذكر تاريخ الاصدار علي ذات الصك واذا لم يذكر تاريخ اصدار الكمبيالة تكون الكمبيالة باطلة وتفقد صفتها ككمبيالة وتخرج من نطاق احكام قانون الصرف إلا أنها تصبح تعهداً مدنياً عادياً خاضعاً لأحكام القانون المدني .

رابعاً : دفع الضامن الاحتياطي (علي)

١- التزام باطل لأن التزام المضمون باطل : هو دفع غير صحيح

لأن التزام الضامن الاحتياطي يكون صحيحاً ولو كان التزام المضمون باطلاً لنقص أهليته او انعدامها او غير ذلك ما عدا البطلان لعيب الشكل تطبيقاً لمبدأ استقلال التوقيعات وفي ذلك تنص المادة ٢/٤٢٠ من قانون التجارة علي انه " يكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحاً ولو كان الإلتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب آخر غير عيب في الشكل "

٢- الحامل لم يخطره شخصياً بالاحتجاج : هو دفع صحيح

لأن الضامن الاحتياطي للمظهر يستطيع أن يتمسك بإهمال الحامل إذا لم يخطر، بالاحتجاج شخصياً، حتى ولو كان قد أخطر المظهر المضمون وفي ذلك تقول المادة ٢/٤٤٠ من قانون التجارة انه "متي اخطر احد الموقعين علي الكمبيالة طبقاً للفقرة السابقة وجب ايضاً اخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته.

٣- الكمبيالة باطلة لأنها محررة من وكيل تجاوز حدود وكراته : دفع غير صحيح

تطبيقاً لمبدأ استقلال التوقيعات التي تحملها الورقة التجارية حيث يستطيع المدين في الورقة التجارية الساحب (حسن) الدفع بحصول التوقيع علي الكمبيالة من عادل متجاوزاً حدود الوكالة وبالتالي يلتزم (عادل) شخصياً بموجب الكمبيالة ولا يجوز بالتالي للضامن الاحتياطي ان يحتج علي الحامل بهذا الدفع

خامساً : دفع المظهر اليه (اشرف)

١- انه كان ناقص الأهلية عند تظهير الكمبيالة : هو دفع صحيح

حيث يجب ان تتوافر في المظهر الأهلية التي يتطلبها القانون في الساحب- أهلية التوقيع على الكمبيالة - أي أهلية القيام بالأعمال التجارية نظراً لأن المظهر إزاء المظهر إليه في نفس مركز الساحب إزاء المستفيد. نظراً لأن المشرع قدر أن الالتزام المصرفي يعرض المدين به لأحكام أشد مما تقضي به القواعد العامة، لذلك قرر أن تكون التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو قابلين أو ضامين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم.

٢- انه قام بتظهيرها لدين قمار : هو دفع غير صحيح

لأن الدفع بإنعدام السبب او عدم مشروعيته في سحب الكمبيالة وتظهيرها من الدفع التي يطهرها التظهير كتظهيرها تسوية لدين قمار من الدفع التي لا يحتج بها علي الحامل حسن النية ولا يجوز التمسك ببطلان الالتزام في مواجهة الحامل حسن النية فهذه الدفع يطهرها التظهير

٣- التظهير تم بعد ميعاد الاستحقاق فيكون باطلاً : هو دفع غير صحيح

لأن المشرع اجاز التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ولكن يكون خلال الاربع ايام التالية لميعاد الاستحقاق اي الي يوم ٢٠٢٥/٣/١٧ فقد نص القانون التجاري في المادة ٤٠٠ بأن "التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق".

من ذلك يتضح أن التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ناقلاً للملكية وتكون له نفس الآثار التي ينتجها التظهير السابق على ميعاد الاستحقاق بشرط أن يقع التظهير قبل انقضاء الميعاد المحدد لتحرير احتجاج عدم الوفاء وهو خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق - أي قبل تحرير هذا الاحتجاج، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق وبالتالي لا تطبق قاعدة تظهير الدفع.

حرر (عمر) كمبيالة في ٢٠١٢/١/١ بمبلغ مائة ألف جنية مستحقة ٢٠١٣/١/١ لصالح المستفيد (إبراهيم) وفاء لثمن بضائع كان قد أشتراها منه وأضاف من ضمن بيانات الكمبيالة شرط الرجوع بلا مصاريف , قام (إبراهيم) بتظهيرها إلي (بهاء) ولكن طالبه (بهاء) بوجود ضامن إحتياطي فقام (حسن) بالتوقيع عليها كضامن إحتياطي دون تحديد أسم المضمون , ثم قام بهاء بتقديم الكمبيالة إلي المسحوب عليه (علي) لقبولها فوقع عليها بالقبول , قام بهاء بعد ذلك بتظهيرها إلي (أشرف) في ٢٠١٣/١/٢ , قام الحامل الأخير (أشرف) بتقديمها إلي المسحوب عليه للوفاء بقيمتها في ٢٠١٣/١/٣ فرفض المسحوب عليه دفع قيمتها , رفع الحامل الأخير (أشرف) دعوي قضائية علي جميع الموقعين علي الكمبيالة لمطالبتهم بدفع قيمتها . فقدموا الدفوع التالية :

- ١- دفع الساحب (عمر) بأنه قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه , كما أن عقد بيع البضائع بينه وبين المستفيد تم فسخه , كما أنه يتمسك بالمقاصة بين مبلغ الكمبيالة ودين له في مواجهة الحامل .
- ٢- دفع المسحوب عليه (علي) بأن مقابل الوفاء كان ناقصاً , كما أن الكمبيالة ظهرت بعد ميعاد الاستحقاق
- ٣- دفع المستفيد (إبراهيم) بأنه ناقص الأهلية , كما دفع الضامن الإحتياطي (حسن) بأن إلتزامه باطلاً لبطلان إلتزام المضمون إبراهيم , كما أن الحامل لم يخطر به احتجاج عدم الوفاء شخصياً .
- ٤- دفع (بهاء) بأن سبب تظهير الكمبيالة دين قمار , كما أن الحامل الأخير يعتبر مهملاً لأنه لم يقيم بعمل احتجاج عدم الوفاء . ما رأيك في كل دفع من هذه الدفوع مع التعليل بالتفصيل ؟

أولاً : سوف نوضح بيانات الكمبيالة

- ١- الساحب : عمرو
- ٢- تاريخ الإصدار ٢٠١٢/١/١
- ٣- مقابل الوفاء ١٠٠ ألف جنية
- ٤- ميعاد الإستحقاق ٢٠١٣/١/١
- ٥- المستفيد : إبراهيم
- ٦- المسحوب عليه : علي (وقام بالتوقيع علي قبول الكمبيالة) ٧- سبب نشأة الكمبيالة : ثمن بضائع قد أشتراها
- ٨- بيان إختياري : شرط الرجوع بلا مصاريف
- ٩- إبراهيم (مظهر) ← بهاء (مظهر إليه / مظهر) ← أشرف (حسن ضامن إحتياطي) ٢٠١٣/١/٢

ثانياً : دفوع الساحب :

دفع الساحب (عمر) بأنه قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه : يعتبر قبول المسحوب عليه للكمبيالة قرينة علي وجود مقابل الوفاء لديه وأنه تلقاه من الساحب غير أن هذه القرينة بسيطة ويجوز إثبات عكسها وعلي ذلك يجوز للمسحوب عليه رغم قبوله الكمبيالة إثبات عدم وجود مقابل الوفاء لديه ومن ثم ينتقل عبء الإثبات من الساحب إلي المسحوب عليه وإذا أثبت الساحب وجود مقابل وفاء لدي المسحوب عليه يعتبر المسحوب عليه هو المدين الأصلي بالكمبيالة .

أن عقد بيع البضائع بينه وبين المستفيد تم فسخه : الدفع غير صحيح حيث أنه من أخص خصائص الأوراق التجارية ومنها الكمبيالة الكفاية الذاتية وما يترتب عليها من مبادئ ومن تلك المبادئ إستقلال الإلتزام الصرفي علي العلاقة الأصلية .

يتمسك بالمقاصة بين مبلغ الكمبيالة ودين له في مواجهة الحامل : دفع صحيح حيث أن هذا الدفع طبقاً لأحكام قانون الصرف من الدفوع التي لا يطهرها التظهير .

ثالثاً : دفوع المسحوب عليه :

دفع المسحوب عليه (علي) بأن مقابل الوفاء كان ناقصاً : فمقابل الوفاء الناقص يأخذ حكم مقابل الوفاء غير الموجود أصلاً ولكن بقبول المسحوب عليه الكمبيالة يعد ذلك قرينة علي تلقيه مقابل الوفاء وهذه القرينة مطلقة في علاقة المسحوب عليه بالحامل .

أن الكمبيالة ظهرت بعد ميعاد الاستحقاق : دفع غير صحيح حيث أنه تم تظهير الكمبيالة بتاريخ ٢٠١٣/١/٢ وميعاد إستحقاق الكمبيالة ٢٠١٣/١/١ أي أنه خلال الأربع أيام المستحقة للحامل لعمل احتجاج عدم الوفاء حيث أن المشرع أجاز التظهير اللاحق لميعاد الإستحقاق ولكن يكون خلال الأربع أيام التالية لميعاد الإستحقاق

رابعاً : دفع المستفيد

- ❖ **دفع المستفيد (إبراهيم) بأنه ناقص الأهلية :** دفع صحيح حيث أن المشرع أجاز لناقص الأهلية وعديم الأهلية التمسك بالبطلان في مواجهة الحامل حسن النية خروجاً عن القاعدة العامة فله وحده فقط حق طلب البطلان والتمسك به دون غيره من ذي المصلحة .
- ❖ **دفع الضامن الإحتياطي (حسن) بأن إلتزامه باطلاً لبطلان إلتزام المضمون إبراهيم :** دفع غير صحيح حيث أن إلتزام الضامن الإحتياطي يكون صحيحاً ولو كان إلتزام المضمون باطلاً لنقص أهليته أو إنعدام إرادته أو غير ذلك ما عدا البطلان لعيب الشكل تطبيقاً لمبدأ إستقلال التوقيعات .
- ❖ **أن الحامل لم يخطره بإحتجاج عدم الوفاء شخصياً :** دفع صحيح حيث أنه يلتزم الحامل بإخطار الضامن الإحتياطي حتي ولو كان قد أخطر المظهر المضمون .
- ❖ **دفع (بهاء) بأن سبب تظهير الكمبيالة دين قمار :** دفع غير صحيح حيث أن الدفع بإنعدام السبب أو عدم مشروعيته من الدفع التي يطهرها التظهير .
- ❖ **أن الحامل الأخير يعتبر مهملاً لأنه لم يقيم بعمل إحتجاج عدم الوفاء :** دفع غير صحيح حيث وجود شرط الرجوع بلا مصاريف يعفي الحامل من إحتجاج عدم الوفاء عند إستعمال حقه .

حرر (أحمد) كمبيالة في (٢٠١١/٣/٢) بمبلغ مائة ألف جنيه مستحقة الوفاء بعد ١٠ أيام من تاريخ الإطلاع كدين لصفقة مخدرات لصالح المستفيد إبراهيم قام إبراهيم بدوره بتقديمها إلي المسحوب عليه (علي) لقبولها فوقع عليها المسحوب عليه بالقبول في ٢٠١٢/٣/٢ ثم قام المستفيد (إبراهيم) بتظهيرها بعد ذلك إلي حسن مقابل عقد بيع بضائع إلا أن حسن طالب إبراهيم بتقديم ضامن إحتياطي فقام ياسر بالتوقيع علي الكمبيالة كضامن إحتياطي عن إبراهيم ثم قام حسن بتظهيرها هو الآخر بتظهيراً توكلياً إلي عمرو في ٢٠١٢/٣/١٤ قام الحامل الأخير عمرو بتقديمها إلي المسحوب علي للوفاء بقيمتها في ٢٠١٢/٣/١٤ إلا أن المسحوب عليه رفض الوفاء بقيمة الكمبيالة قام الحامل الأخير بعمل إحتجاج عدم الوفاء في ٢٠١٢/٣/١٨ وقام بإخطار جميع الموقعين علي الورقة فدفع الموقعين علي الورقة بالدفع الأتية:

- ١- دفع المسحوب عليه علي بأنه وقع بالقبول علي الكشف علي الكمبيالة لأنه لم يتسلم مقابل الوفاء من الساحب أحمد كما أن الحامل عمرو حامل مهملاً لأنه لم يقيم بعمل الإحتجاج في المعاد القانوني
- ٢- دفع أحمد الساحب بأن سحب الكمبيالة لسبب غير مشروع وهو دين مخدرات كما أن حق الحامل يسقط لأنه حامل مهملاً لم يقدم الكمبيالة للوفاء في معاد الإستحقاق .
- ٣- دفع المستفيد إبراهيم ببطلان إلتزامه بأن عقد البيع الذي ظهر الكمبيالة بموجبه تم بطلانه من المظهر إليه .
- ٤- دفع الضامن الإحتياطي ياسر بأن إلتزامه كضامن إحتياطي باطلاً بأن إلتزام المضمون إبراهيم باطلاً لبطلان عقد البيع كما دفع بأن الحامل لم يخطره بالإحتجاج شخصياً .
- ٥- دفع حسن المظهر إليه بأنه عندما قام بتظهير الكمبيالة كان ناقص الأهلية ولم يبلغ وقتها ٢١ سنة كما انه قام بتظهيرها لدين قمار كما أن التظهير قد تم بعد معاد الإستحقاق فيكون التظهير باطلاً .

- ١- الساحب :أحمد
- ٢- تاريخ الإصدار ٢٠١١/٣/٢
- ٣- مقابل الوفاء ١٠٠ ألف جنيه
- ٤ - معاد الإستحقاق : مستحقة الدفع بعد ١٠ أيام من الإطلاع
- ٥ - المستفيد :إبراهيم
- ٦ - المسحوب عليه :علي (وقام بالتوقيع علي قبول الكمبيالة)
- ٧ - سبب نشأة الكمبيالة: دين لصفقة مخدرات
- ٨- إبراهيم (مظهر) ← ياسر (حسن ضامن إحتياطي) ← بهاء (مظهر إليه/مظهر) ← عمرو (تظهير توكلي) ٢٠١٣/٣/١٤

أولاً : دفع المسحوب عليه بأنه وقع بالقبول علي المكشوف علي الكمبيالة بأنه لم يتسلم مقابل الوفاء من الساحب أحمد :

- دفع غير صحيح حيث أن قبول المسحوب عليه للكمبيالة قرينة علي أن الساحب أحمد قد أدى إليه مقابل الوفاء وهذه القرينة لا يجوز إثبات عكسها في علاقة المسحوب عليه بالحامل .
- مجرد قبول المسحوب عليه للكمبيالة يصبح مسئولاً قبل الحامل مسئولية صرفية عن أداء قيمتها، ويصير هو المدين الأصلي بها، وبالتالي يكون أول المطالب بقيمتها، فإذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء رغم قبوله للكمبيالة كان للحامل عمل احتجاج عدم الوفاء ثم الرجوع على الموقعين على الكمبيالة بالدعوى للمطالبة بقيمتها حسب أحكام قانون الصرف.
- ينشئ عن القبول علاقة مباشرة بين الحامل والمسحوب عليه، وهي علاقة مستقلة عن علاقة المسحوب عليه بالساحب، لذلك لا يجوز للمسحوب عليه القابل التمسك بالدفع التي كان يستطيع التمسك بها في مواجهة الساحب في مواجهة الحامل حسن النية.
- في ذلك تنص المادة ٤١٦ من قانون التجارة علي انه " اذا قبل المسحوب عليها الكمبيالة صار ملزماً بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة .
- يعد المسحوب عليه ملتزماً بصفة قطعية لحامل الكمبيالة ولو كان قد تحفظ في قبوله بأنه لم يتلق مقابل الوفاء او إذا قبل علي المكشوف ولكن يجب ملاحظة ان للمسحوب عليه الحق في التمسك في مواجهة الحامل ولو كان حسن النية بالدفع التي لا يطررها قانون الصرف مثل الدفع بنقص او انعدام الاهلية والدفع بانعدام الرضا او تزوير التوقيع .

ايضاً الدفع بأن الحامل عمرو حامل مهمل لأنه لم يقدم بعمل الاحتجاج في الميعاد القانوني :

- دفع غير صحيح حيث أن الكمبيالة مستحقة الدفع بعد ١٠ أيام من الإطلاع أي أن ميعاد الإستحقاق سنة وبعد قبول الكمبيالة تكون مستحقة الدفع بعد ١٠ أيام ومن ثم يكون ميعاد الإستحقاق ٢٠١٢/٣/١٢ ومن ثم يكون أخر موعد قانوني لعمل احتجاج عدم الوفاء هو ٢٠١٢/٣/١٦ ومن ناحية اخري وهي الأهم ان المسحوب عليه بمجرد قبول الكمبيالة يصبح المدين الأصلي ولا يستطيع التمسك بسقوط حق الحامل المهمل في الرجوع عليه وبالتالي فهذه الاجراءات مقرررة للرجوع علي الموقعين الآخرين .

ثانياً : دفع أحمد الساحب بأن سحب الكمبيالة لسبب غير مشروع وهو دين مخدرات :

- دفع غير صحيح حيث أن الدفع بإنعدام السبب أو عدم مشروعيتها من الدفع التي يطررها التظهير .
- إذا استند سحب الكمبيالة أو تظهيرها إلى علاقة غير مشروعة أو نتيجة لعملية غير مشروعة بين الساحب والمستفيد أو بين المظهر والمظهر إليه، كأن يكون تحرير الكمبيالة أو تظهيرها تسوية لدين قمار، ففي هذه الحالات لا يجوز التمسك ببطان الالتزام في مواجهة الحامل حسن النية.
- الدفع بأن حق الحامل يسقط لأنه حامل مهمل لم يقدم الكمبيالة للوفاء في ميعاد الإستحقاق :** دفع غير صحيح حيث أنه رغم إهمال الحامل في تقديم الورقة في ميعاد الإستحقاق إلا أنه لا يسقط حقه في مطالبة المدين الأصلي بالكمبيالة وهو الساحب او المسحوب عليه القابل .

ثالثاً : دفع المستفيد إبراهيم ببطان التزامه بأن عقد البيع الذي ظهر الكمبيالة بموجبه تم بطلانه من المظهر إليه :

- الدفع غير صحيح حيث أنه من أخص خصائص الأوراق التجارية ومنها الكمبيالة الكفاية الذاتية وما يترتب عليها من مبادئ ومن تلك المبادئ إستقلال الالتزام الصرفي علي العلاقة الأصلية فالإلتزام الناشئ عن الورقة التجارية مستقل في ذاته ولا يتوقف وجودة وتقريره علي مناقشة العلاقة الأصلية بين الساحب والمستفيد فالورقة كافية لذاتها لتقرير الحق الثابت فيها بصرف النظر عن العلاقة الأصلية والسبب في ذلك ان التنازل عن الحق في الورقة التجارية يكون بالتظهير او المناولة فلا يكون امام المتنازل اليه فرصة لمعرفة ظروف العلاقة الأصلية التي تسببت في نشوء الحق المتنازل عنه .

رابعاً : دفع الضامن الإحتياطي ياسر بأن إلتزامه كضامن إحتياطي باطلاً بأن إلتزام المضمون إبراهيم باطلاً لبطلان عقد البيع :

- دفع غير صحيح حيث أن إلتزام الضامن الإحتياطي يكون صحيحاً ولو كان إلتزام المضمون باطلاً لنقص أهليته أو إنعدام إرادته أو غير ذلك ما عدا البطلان لعبب الشكل تطبيقاً لمبدأ إستقلال التوقيعات .

❖ اما الدفع بأن الحامل لم يخطره بالإحتجاج شخصياً :

❖ دفع صحيح حيث أنه يلتزم الحامل بإخطار الضامن الإحتياطي حتي ولو كان قد أخطر المظهر المضمون

خامساً: دفع حسن المظهر إليه بأنه عندما قام بتظهير الكمبيالة كان ناقص الأهلية ولم يبلغ وقتها ٢١ سنة :

❖ دفع صحيح حيث أن المشرع أجاز لناقص الأهلية وعديم الأهلية التمسك بالبطلان في مواجهة

الحامل حسن النية خروجاً عن القاعدة العامة فله وحده فقط حق طلب البطلان والتمسك به دون

غيره من ذي المصلحة .

❖ **كما يعد الدفع بأن التظهير كان لدين قمار:** دفع غير صحيح حيث أن الدفع بإنعدام السبب أو عدم

مشروعيته من الدفع التي يطهرها التظهير وايضاً تستقل الورقة التجارية كإلتزام بصرف النظر عن

العلاقة الأصلية وما يشوبها من دفع لأن بتظهير الورقة لا يكون امام المتنازل اليه فرصة لمعرفة

العلاقة الأصلية .

❖ **الدفع بأن التظهير قد تم بعد ميعاد الإستحقاق فيكون التظهير باطلاً :** هو دفع غير صحيح حيث أن المشرع

أجاز التظهير اللاحق لميعاد الإستحقاق ولكن يكون خلال الأربع أيام التالية لميعاد الإستحقاق وقد

نص القانون التجاري في المادة ٤٠٠ بأن "التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير

السابق عليه، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق".

❖ من ذلك يتضح أن التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ناقلاً للملكية وتكون له نفس الآثار التي ينتجها

التظهير السابق على ميعاد الاستحقاق بشرط أن يقع التظهير قبل انقضاء الميعاد المحدد لتحرير

احتجاج عدم الوفاء وهو خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق - أي قبل تحرير هذا

الاحتجاج، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق وبالتالي لا تطبق

قاعدة تطهير الدفع.

❖ بالتالي اذا تم حساب المدة فإن عشرة ايام من تاريخ الاطلاع اي من يوم ٢٠١٢/٣/٢، وقد نص قانون

التجارة في المادة ٥٤٦ علي ان " لا يدخل في حساب المواعيد القانونية او الاتفاقية المتعلقة

بالأوراق التجارية اليوم الأول منها ويكمل الميعاد بإنقضاء اخر يوم منه "أي يكون ميعاد الاستحقاق

يوم ٢٠١٢/٣/١٣ ثم نضيف أربع أيام إلي هذا الميعاد فيكون ٢٠١٢/٣/١٧ وقد قام حسن بتظهيرها يوم

٢٠١٢/٣/١٤ فيكون هذا التظهير اللاحق لميعاد الأستحقاق ناقلاً للملكية حيث تم قبل الاحتجاج خلال

عمل ايام العمل الاربعة التالية ليوم الاستحقاق .

حرر الساحب (بهاء) كمبيالة إلى المستفيد (حسن) في ٢/١/٢٠٢٤ بمبلغ مائة ألف جنيه مستحقة بعد ٦ أشهر من تاريخ الاطلاع عليها ومشروط تقديمها للقبول .. قدمها المستفيد إلى المسحوب عليه (سيد) في ٢/١/ ٢٠٢٥ للقبول .. وقع المسحوب عليه الكمبيالة بالقبول الجزئي بمبلغ ٥٠ ألف جنيه وذكر عدم تسلمه مقابل الوفاء ، ظهر المستفيد (حسن) الكمبيالة الى المظهر اليه (احمد) تظهير على بياض الذي قام (احمد) بدوره بتسليمها بالمناولة إلى المظهر اليه (ابراهيم) ، ثم قام المظهر اليه ابراهيم بتظهير الكمبيالة تظهيراً ناقلاً للملكية كاملاً البيانات إلى المظهر اليه (زياد) الذي الذي طلب من المظهر (ابراهيم) ضامناً احتياطياً ، قام (على) باعتباره ضامناً احتياطياً بالتوقيع كضامن احتياطي دون ذكر اسم المضمون ، ثم قام (زياد) بدوره بتظهيرها تظهيراً توكيلياً للحامل الاخير (محمود). قلم الحامل الاخير (محمود) بتقديم الكمبيالة للوفاء للمسحوب عليه في يوم ٤/٧/٢٠٢٥ ، قام المسحوب عليه بالوفاء الجزئي وامتنع عن دفع الباقي.

قام الحامل الاخير بعمل بروتستو (احتجاج عدم الوفاء ليس على كامل المبلغ وإنما عن المبلغ الباقي في ٦/٧/ ٢٠٢٥ ، ثم قام باخطار جميع الموقعين على الكمبيالة في المواعيد المقررة ولم يخطر الضامن الاحتياطي مكتفياً باخطار المضمون باعتباره يدور وجوداً وعدمه معه.

دفع الموقعين على الكمبيالة بالدفع التالية:

اولاً : دفع المسحوب عليه (سيد) بأن الدين بينه وبين الساحب قد انقضى وفسخ بحكم قضائي نهائي ، ودعوى الحامل هي ملكية مقابل الوفاء ، وأنه ارجع مقابل الوفاء الى الساحب لأن هذا حق الساحب في سحب مقابل الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق . (اذكر الحالات التي يجوز فيها الحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق الأولاس/

ثانياً : رفع الحامل الدعوى على الساحب لأنه سحب مقابل الوفاء من المسحوب عليه رغم أنه يمتلكه بنص القانون ملكية مؤكده.

دفع الساحب بان الحاملاً مهماً لأنه لم يقم بعمل بروتستو (احتجاج) عدم القبول عن الجزء الباقي ، وهي احدى حالات السقوط ، وأنه امتنع بالاستندات انه قدم مقابل الوفاء.

ثالثاً : رجع الحامل على المستفيد (حسن) الذي تمسك بأنه ناقص الأهلية ، وان الحامل سئ النية لأنه كان يعلم ذلك ، وأنه قام بتظهير الكمبيالة على بياض للمظهر اليه (احمد) وبالتالي يعتبر التظهير توكيلياً . رجع الحامل على المظهر اليه (احمد) الذي انكر التزامه صرفياً لأنه قام بتسليم الكمبيالة بالمناولة الى المظهر اليه (زياد)

رابعاً : رجع الحامل الأخير على المظهر اليه (ابراهيم) الذي دفع بان تظهيره الى (زياد) كان نتيجة دين قمار ، وأنه يجب الرجوع على الضامن الاحتياطي أولاً لأنه ضامن احتياطي لي وبرجوع الحامل على الضامن الاحتياطي (على) قام بالوفاء بالجزء الباقي من الكمبيالة ثم قام الضامن الاحتياطي بالرجوع على كلا من : ابراهيم ، والمستفيد ، والساحب ، والمسحوب عليه (هل رجوع الضامن الاحتياطي صحيحاً) . المظهر بن السابقة

هـ نفسك قاضياً للرد على جميع هذه الطلبات والدفع)

- ١- الساحب :بهاء
- ٢- المستفيد : ابراهيم
- ٣- المسحوب عليه : سيد
- ٤- تاريخ الإصدار ٢٠٢٤/١/٢
- ٥- مقابل الوفاء ١٠٠ ألف جنيه
- ٦- ميعاد الإستحقاق : مستحقة بعد ٦ شهور من تاريخ الاطلاع عليها (شروط تقديمها للقبول)
- ٧- المظهر اليه (احمد) تظهير علي بياض . المظهر اليه (ابراهيم) بالمناولة
- ٨- المظهر اليه (زياد) ضامن احتياطي . علي (تظهير توكيلي) محمود (حامل اخير)
- ٩- تم تقديمها للقبول في ٢/١/٢٠٢٥ (القبول الجزئي)
- ١٠- تم تقديم الكمبيالة للوفاء في ٤/٧/٢٠٢٥
- ١١- تم الوفاء الجزئي وامتنع المسحوب عليه عن دفع الباقي
- ١٢- تم عمل احتجاج عدم وفاء في ٦/٧/٢٠٢٥
- ١٣- لم يتم اخطار الضامن الاحتياطي

أولاً : دفع المسحوب عليه صحيحة :

أ-أجاز قانون التجارة الوفاء بجزء من مبلغ الكمبيالة واجبر الحامل علي قبول ذلك

كل ما يدفع من اصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة صاحبها وقابلها وعلي الحامل ان يعمل احتجاج عدم الوفاء علي ما بقي منها .

إذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل علي هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له علي المقابل الكامل ويتضح من ذلك ان للحامل حق علي مقابل الوفاء الناقص يعادل حقه علي مقابل الوفاء الكامل حيث يكون له استيفاءه بالأولوية عن غيره من دائني الساحب وليس للحامل رفض الوفاء الجزئي حيث ان ذلك يؤدي الي التخفيف عن الضامين.

يعتبر قبول المسحوب عليه الكمبيالة قرينة على تلقيه مقابل الوفاء وهذه القرينة مطلقة في علاقة المسحوب عليه بالحامل، فلا يستطيع المسحوب عليه إثبات عكسها.

إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة جزئياً فإن قرينة وجود مقابل الوفاء تكون في حدود المبلغ الذي حدد المسحوب عليه القابل ويقع علي عاتق الحامل اثبات وجود المبلغ المتبقي الذي لم يشمل القبول .

ب-حق الحامل في الرجوع على المسحوب عليه بدعوى

استرداد مقابل الوفاء سواء قبل المسحوب عليه الكمبيالة أم لم يقبلها، فإذا قبل الكمبيالة كان للحامل الرجوع عليه بإحدى دعويين، دعوى ملكية مقابل الوفاء وهي دعوى عادية، ودعوى الصرف الناشئة عن توقيع المسحوب عليه على الكمبيالة فإذا اختار الحامل الرجوع بدعوى الصرف، فإن المسحوب عليه لا يستطيع التمسك في مواجهة الحامل بالدفع التي كان يستطيع أن يتمسك بها في مواجهة الساحب وتسقط الدعوى بالتقادم الصرفي وهو مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق أما إذا اختار الرجوع بدعوى ملكية مقابل الوفاء فإنها تكون دعوى عادية وبالتالي يجوز الاحتجاج عليه بالدفع التي كان يمكن الاحتجاج بها في مواجهة الساحب.

لا يجوز للمسحوب عليه بعد أن يتأكد حق الحامل في ملكية مقابل الوفاء - أن يرد مقابل الوفاء للساحب، وإلا كان مسئولا قبل الحامل.

ج-حالات رجوع الحامل على المظهرين والساحب وغيرهم من الملزمين قبل ميعاد الاستحقاق.

الحالة الأولى : الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول :

امتناع المسحوب عليه عن القبول الكلي للكمبيالة في الحالات التي يتمتع فيها الحامل بحرية تقديم الكمبيالة للقبول وتقدم بها فعلاً للقبول للتأكد من وفاء المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق وأيضا الحالات التي يجب على الحامل عرض الكمبيالة للقبول، وإنما يدل على نية المسحوب عليه في عدم الوفاء بقيمة الكمبيالة، وكذلك قيام المسحوب عليه بالقبول الجزئي إنما يدل على عدم رغبته في دفع الجزء الباقي من مبلغ الكمبيالة.

الحالة الثانية : إفلاس المسحوب عليه قابلاً كان أو غير قابل للكمبيالة ، أو توقفه من دفع ديونه أو الحجز على أمواله :

مما لا شك فيه أن الحكم بشهر إفلاس المسحوب عليه يترتب عليه أن تغل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وبالتالي لن يستطيع الوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق. لذلك أعطى المشرع للحامل الحق في الرجوع على الملزمين الضامين قبل ميعاد الاستحقاق حتى لا يتعرض لقسمة الغرماء مع باقي دائني المسحوب عليه، كذلك توقف المسحوب عليه من دفع ديونه يعرض الحامل لخطر عدم وفاء المسحوب عليه بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق ويأخذ نفس الحكم توقيع حجزاً على أموال المسحوب عليه .

الحالة الثالثة : إفلاس صاحب الكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول :

اشتراط الساحب عدم تقديم الكمبيالة للقبول تجعله هو المدين الأصيل في الكمبيالة، وهذه الكمبيالة لا تمثل أي ضمان للحامل في مواجهة المسحوب عليه، وبالتالي فإن إفلاس الساحب قبل ميعاد استحقاق هذه الكمبيالة يعرض الحامل للخطر ويضعف ضماناته، لذلك أعطى له الحق في الرجوع على الملزمين الضامين قبل ميعاد الاستحقاق.

ثانياً: دفع الساحب غير صحيح :

أ- فحق الحامل على مقابل الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق ليس إلا حقا احتماليا، وبالتالي لا يفقد الساحب حقه في التصرف في مقابل الوفاء بمجرد سحب الكمبيالة وذلك لأسباب الآتية:

- ٣- أن المسحوب عليه قد لا يعلم بسحب الكمبيالة وبالتالي لا يعلم عن ملكية الحامل شيئاً.
- ٤- القول بملكية الحامل لمقابل الوفاء وقت إنشاء الكمبيالة معناه تجميد المبالغ التي تكون للساحب عند المسحوب عليه وقت إنشاء الكمبيالة وبقاؤها معطلة إلى حين حلول ميعاد الاستحقاق.
- ٥- أن مقابل الوفاء يعتبر ضماناً للحامل وليس شرطاً لصحة الكمبيالة، وبالتالي لا أهمية لوجوده عند إنشاء الكمبيالة ولكن المهم وجوده وقت الاستحقاق.

ب- أجاز المشرع القبول الجزئي لمبلغ الكمبيالة، رغم أن الأصل أن يشتمل القبول مبلغ الكمبيالة، إلا أن المشرع أجاز للمسحوب عليه أن يقصر قبوله على جزء من مبلغ الكمبيالة. وفي هذه الحالة لا يجبر الحامل على عمل احتجاج عدم القبول عن الجزء الباقي

- حيث نصت المادة ١/٤١٤ على أنه "يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط. ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة" بدون أن يضيف المشرع إلزام الحامل بعمل بروتيسو (الاحتجاج) عدم القبول عن الجزء الباقي .
- لكن إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه وأثبت ذلك في مواجهة الحامل وأن عدم التقدم في الميعاد أو عدم اتخاذ الإجراءات القانونية أدى إلى ضياع هذا المقابل- فإن الساحب يستطيع الدفع في مواجهة الحامل بسقوط حقه نتيجة إهماله وليس للحامل في هذه الحالة إلا الرجوع على المسحوب عليه الذي تلقى مقابل الوفاء، أما إذا لم يقدم الساحب هذا المقابل أو أنه قدم مقابل الوفاء ولكن لم يستطيع إثبات ذلك فإنه يظل مسئول في مواجهة الحامل رغم إهماله في اتباع الإجراءات أو عدم مراعاة مواعيد القيام بها.

ثالثاً: دفع المستفيد حسن :

أ- أنه كان ناقص الأهلية عند تظهير الكمبيالة : هو دفع صحيح

- حيث يجب أن تتوافر في المظهر الأهلية التي يتطلبها القانون في الساحب- أهلية التوقيع على الكمبيالة - أي أهلية القيام بالأعمال التجارية نظراً لأن المظهر إزاء المظهر إليه في نفس مركز الساحب إزاء المستفيد.
- نظراً لأن المشرع قدر أن الالتزام الصرفي يعرض المدين به لأحكام أشد مما تقضي به القواعد العامة، لذلك قرر أن تكون التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو قابلين أو ضامين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم.

ب- أما الدفع الثاني فهو دفع غير صحيح:

- لأنه إذا اقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض) ووقع على صدر الكمبيالة واشتمل على أي عبارة تفيد نقل ملكية الحق الثابت في الكمبيالة فإنه يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية وينتج أثره ولا يعتبر للضمان كما يجوز للحامل أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهرها أي حتى ولو لم يضع توقيعه عليها وفي هذه الحالة ينتقل الحق الثابت في الكمبيالة بالمناولة من يد الي يد
- قد نص القانون التجاري في المادة ١/٣٩٤ على الاثر الناقل للملكية التظهير التام حيث قال ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة كما ينتقل الحق الثابت في الكمبيالة أيضاً من المظهر إلى المظهر إليه في حالة التظهير على بياض .

رابعاً: دفع المظهر اليه ابراهيم:

أ-الدفع بأن تظهيره كان نتيجة دين قمار هو دفع غير صحيح

لأن الدفع بإنعدام السبب او عدم مشروعيته في سحب الكمبيالة وتظهيرها من الدفع التي يطهرها التظهير كتظهيرها تسوية لدين قمار من الدفع التي لا يحتج بها علي الحامل حسن النية ولا يجوز التمسك ببطلان الالتزام في مواجهة الحامل حسن النية فهذه الدفع يطهرها التظهير

ب-وايضاً تنص المادة (٢٤٤/١) من قانون التجارة على أن "الأشخاص الملتزمون بموجب كمبيالة مسئولون بالتضامن قبل حاملها".

اضافت في الفقرة الثانية بأنها لحامل الكمبيالة الرجوع علي هؤلاء الملتزمين منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم والالتزام بالضمان هو التزام قاصر علي التظهير الناقل للملكية فقط وكلما انتقلت الكمبيالة بالتظهير التام من مظهر الي مظهر اليه كلما زاد توقيعاً جديداً وزاد عدد الضامين فيها

ج-العلاقة بين الضامن الاحتياطي والملتزمين الآخرين:

إذا أوفى الضامن الاحتياطي بقيمة الكمبيالة للحامل، كان له الرجوع على الموقعين على الكمبيالة على النحو التالي:

إذا كان ضامناً للساحب فلا رجوع للضامن الاحتياطي إلا على الساحب او المسحوب عليه الذي تلقى مقابل الوفاء.

إذا كان ضامناً لأحد المظهرين كان له الرجوع على هذا المظهر وغيره من المظهرين السابقين الضامين لهذا المظهر دون المظهرين اللاحقين، ويرجع على الساحب والمسحوب عليه القابل.

بالتالي فإن رجوع الضامن الاحتياطي علي المستفيد صحيح بإعتباره ضامن وله الرجوع ايضاً علي الساحب والمسحوب عليه القابل بإعتبار كلاً منهم المدين الأصلي.

اما بالنسبة لإبراهيم فإنه يجوز تداول الكمبيالة بالمناولة في حالة اذا كان التظهير علي بياض وبالتالي لا يجوز للحامل الأخير الرجوع علي اي من الاشخاص السابقين الذين تداولوا الكمبيالة بالمناولة لانهم لم يقوموا بالتوقيع عليها وبذلك فإنه لا يجوز الرجوع علي ابراهيم لانه استلمها بالمناولة ولم يذكر الضامن الاحتياطي اسمه .



المستشار

يدير الحاضر & يبني المستقبل

الفرقة الرابعة
قضايا الاعتماد المستندي



مفاتيح حل القضية

علشان تحل قضية الاعتماد المستندي لازم تكون عارف بعض المعلومات المهمة

تعالى نفكر بعض!



أولا

تعريف الاعتماد المستندي

عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه (ويسمى الأمر) لصالح شخص آخر (ويسمى المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.

ثانيا

انواع الاعتماد المستندي

- الاعتماد المستندي القابل للإلغاء وغير القابل للإلغاء:

الاعتماد القابل للإلغاء يجوز فيه للبنك أن يلغيه أو يعدله في أي وقت دون أدنى مسؤولية عليه في مواجهة المستفيد. وكل ما يقع على عاتق البنك في هذا الصدد هو التزامه بإخطار المستفيد بالإلغاء.

- الاعتماد المؤبد:

يقصد به الاعتماد الذي يتعهد فيه بنك في دولة البائع (المستفيد) المستورد بدفع قيمة الاعتماد لهذا الأخير

- الاعتماد المستندي القابل للتحويل:

يقصد به الاعتماد الذي يتفق في عقده على حق المستفيد في تحويل كل مبلغ الاعتماد أو جزء منه لصالح مستفيد آخر أو أكثر.

- اعتماد الدفعة الواحدة والاعتماد المتجدد:

يقصد باعتماد الدفعة الواحدة الاعتماد الذي تدفع قيمته مرة واحدة خلال تاريخ معين وذلك بمجرد تقديم المستندات المحددة بخطاب الاعتماد.

ثالثاً

آثار عقد فتح الاعتماد المستندي

(١) العلاقة بين البنك فاتح الاعتماد والعميل الأمر:

ينظم هذه العلاقة عقد فتح الاعتماد الذي تم إبرامه بين البنك والعميل الأمر

- أ- **التزامات البنك** ← تتمثل التزامات البنك في مواجهة العميل في تنفيذ شروط عقد فتح الاعتماد والتي تستلزم إخطار المستفيد بشروط الاعتماد ذلك عن طريق خطاب يسمى بخطاب الاعتماد. متضمناً شروط فتح الاعتماد سواء من حيث تحديد حقوق المستفيد أو مبلغ الاعتماد أو مدته. كما يلتزم البنك بتسليم المستندات المطلوبة من البائع والمحددة في عقد فتح الاعتماد وفحص هذه المستندات والتحقق من مدى مطابقتها لتعليمات العميل الأمر.
- يعد التزام البنك بفحص المستندات من أهم التزامات البنك في مواجهة العميل الأمر.
- التزام البنك بفحص المستندات هو **التزام بالفحص الشكلي والحرفي للمستندات**. أي أنه ينصب على التحقق من توافر هذه المستندات ومطابقتها للشروط الواردة بخطاب الاعتماد. وتقف سلطة البنك في فحص المستندات عند هذا الحد دون أن تمتد إلى التحقق من خلوها من التزوير إذا كان ظاهرها لا يدعو إلى الشك في صحتها ولم يكن في مقدور البنك كشف تزويرها.
- أما إذا كان ظاهر المستندات يدعو إلى التشكك تعيين على البنك رفضها وإلا كان مسئولاً عن خطئه في مواجهة العميل. وإذا رفض البنك المستندات وجب أن يخطر الأمر فوراً بالرفض مبيناً أسبابه.
- التزام البنك بفحص المستندات لا يمتد إلى فحص البضاعة** محل عقد البيع من حيث كميتها أو نوعها أو تغليفها. فالبنك لا يتعامل على البضاعة وإنما يقتصر التزامه على مجرد استلام المستندات ومطابقتها لشروط عقد فتح الاعتماد المتفق عليها بينه وبين العميل.
- ب- **التزامات العميل الأمر** ← رد مبلغ الاعتماد والعمولة والعائد المتفق عليه

(٢) العلاقة بين العميل الأمر والمستفيد:

ينظم هذه العلاقة عقد البيع المبرم بين المشتري (العميل الأمر بفتح الاعتماد) والبائع (المستفيد من فتح الاعتماد) .

- أ- **التزامات المشتري** ← تتمثل في فتح عقد الاعتماد المستندي للوفاء بثمان البضاعة وذلك طبقاً للشروط المتفق عليها في عقد البيع. ويتعين لتنفيذ البائع لالتزامه أن يقوم البنك فاتح الاعتماد بإخطاره بفتح اعتماد لحسابه وذلك عن طريق إرسال خطاب اعتماد والذي يتضمن تحديد حقوق والتزامات البائع المترتبة على عقد فتح الاعتماد.
- ب- **التزامات البائع** ← تتمثل في شحن البضاعة وتقديم المستندات التي تمثل البضاعة والمتفق عليها في عقد فتح الاعتماد إلى لبنك في الميعاد المحدد.
- (٣) **العلاقة بين البنك والمستفيد:**

- يلتزم البنك في مواجهة المستفيد ويصبح لهذا الأخير حق في اقتضاء مبلغ الاعتماد بمجرد إخطار البنك له بخطاب الاعتماد وينظم هذا الخطاب العلاقة بين البنك والمستفيد حتى ولو كانت شروطه مختلفة عن شروط عقد فتح الاعتماد.
- كما أن التزام البنك في مواجهة المستفيد التزام بات ونهائي بتنفيذ هذا الاعتماد لا يملك البنك الرجوع فيه.
- وأخيراً فإن التزام البنك في مواجهة المستفيد إلتزام مستقل عن عقد البيع المبرم بين البائع والمشتري كما أنه مستقل عن علاقة البنك بعميله الأمر والتي تنشأ من عقد فتح الاعتماد .
- ومع ذلك يجوز للبنك الامتناع عن تنفيذ التزاماته في مواجهة المستفيد إذا صدر غش من المستفيد لأن الغش يفسد كل شيء.

يلا نجمع الكلام السابق

١ يلتزم البنك باختيار المستفيد بشروط الاعتماد عن طريق خطاب يسمى خطاب الاعتماد

٢ يلتزم البنك ان يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات العميل الامر لفتح الاعتماد

٣ التزام البنك بفحص المستندات هو التزام الفحص الشكلى والحرفى للمستندات

٤ لا تمتد سلطه البنك فى فحص المستندات الى التحقق من خلوها من التزوير اذا كان ظاهرها لا يدعو الى الشك فى صحتها

٥ لا مسؤوليه على البنك اذا كانت المستندات فى ظاهرها مطابقة للتعليمات الامر

٦ اذا كان ظاهر المستندات يدعو الى الشك تعين على البنك رفضها

٧ التزامات البنك بفحص المستندات لا يمتد الى فحص البضاعة حل عقد البيع

٨ ينشأ للمستفيد حق مباشر ونهائى ومستقل فى مواجهه البنك بمجرد فتح الاعتماد

٩ التزام البنك فى مواجهه المستفيد التزام بات ونهائى

١٠ التزام البنك فى مواجهه المستفيد التزام مستقل عن عقد البيع المبرم بين البائع والمشتري

١١ التزام البنك مستقل عن علاقه البنك بعميله الامر

١٢ يلتزم البنك بدفع مبلغ الاعتماد بمجرد تقديم البائع المستندات مطابقة للمستندات المحدده بعقد فتح الاعتماد

١٣ يجوز للبنك الامتناع عن تنفيذ التزاماته فى مواجهه المستفيد اذا صدر غش من المستفيد لان الغش يفسد كل شئ



يلا نحل قضية

اشترت شركة النور بضاعة من شركة الشرق، واتفق الطرفان على الدفع عن طريق اعتماد مستندي. فتح المشتري الاعتماد لدى بنك الأمان لصالح البائع. قدم البائع المستندات المطلوبة للبنك، وكانت مطابقة لشروط الاعتماد، فدفعت البنك قيمة البضاعة. وبعد وصول البضاعة، اكتشف المشتري أنها غير مطابقة للمواصفات، فطالب البنك برد المبلغ. رفض البنك، وقرر أن مسؤوليته تقتصر على فحص المستندات فقط، وليس فحص البضاعة المطلوب.

هل يسأل البنك عن عيوب البضاعة؟ ومن المسؤول أمام المشتري؟

الاسانيد القانونيه

تعريف الاعتماد المستندي : عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه (ويسمى الأمر) لصالح شخص آخر (ويسمى المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل .

٤) العلاقة بين البنك فاتح الاعتماد والعميل الأمر:

ينظم هذه العلاقة عقد فتح الاعتماد الذي تم إبرامه بين البنك والعميل الأمر

- ج- التزامات البنك** ← تتمثل التزامات البنك في مواجهة العميل في تنفيذ شروط عقد فتح الاعتماد والتي تستلزم إخطار المستفيد بشروط الاعتماد ذلك عن طريق خطاب يسمى بخطاب الاعتماد. متضمناً شروط فتح الاعتماد سواء من حيث تحديد حقوق المستفيد أو مبلغ الاعتماد أو مدته. كما يلتزم البنك بتسليم المستندات المطلوبة من البائع والمحددة في عقد فتح الاعتماد وفحص هذه المستندات والتحقق من مدى مطابقتها لتعليمات العميل الأمر.
- يعد التزام البنك بفحص المستندات من أهم التزامات البنك في مواجهة العميل الأمر.
- التزام البنك بفحص المستندات هو **التزام بالفحص البشلي والحرفي للمستندات**. أي أنه ينصب على التحقق من توافر هذه المستندات ومطابقتها للشروط الواردة بخطاب الاعتماد. وتقف سلطة البنك في فحص المستندات عند هذا الحد دون أن تمتد إلى التحقق من خلوها من التزوير إذا كان ظاهرها لا يدعو إلى الشك في صحتها ولم يكن في مقدور البنك كشف تزويرها.
- أما إذا كان ظاهر المستندات يدعو إلى التشكك تعين على البنك رفضها وإلا كان مسؤولاً عن خطئه في مواجهة العميل. وإذا رفض البنك المستندات وجب أن يخطر الأمر فوراً بالرفض مبيناً أسبابه.
- التزام البنك بفحص المستندات لا يمتد إلى فحص البضاعة** محل عقد البيع من حيث كميتها أو نوعها أو تغليفها. فالبنك لا يتعامل على البضاعة وإنما يقتصر التزامه على مجرد استلام المستندات ومطابقتها لشروط عقد فتح الاعتماد المتفق عليها بينه وبين العميل.
- د- التزامات العميل الأمر** ← رد مبلغ الاعتماد والعمولة والعائد المتفق عليه

التطبيق

- مما تم عرضه يتضح لنا ان دور البنك يقتصر فقط على فحص المستندات ومدى مطابقتها للمستندات المقدمة من العميل ولا يمتد دور البنك الى فحص البضاعة المشحونه
- ومن ثم تصرف البنك صحيح في امتناعه عن رد قيمه الاعتماد ودفع العميل دفع غير مقبول

اشترت شركة الأمل بضاعة من شركة الوفاق، واتفقا على الدفع عن طريق اعتماد مستندي. فتح المشتري الاعتماد لدى بنك مصر التجاري لصالح البائع. حدث خلاف بين المشتري والبائع، فطلب المشتري من البنك عدم الدفع. لكن البائع قدم المستندات المطلوبة مطابقة لشروط الاعتماد.

الاسانيد القانونيه

تعريف الاعتماد المستندي : عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه (ويسمى الأمر) لصالح شخص آخر (ويسمى المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل .

العلاقة بين البنك والمستفيد:

يلتزم البنك في مواجهة المستفيد ويصبح لهذا الأخير حق في اقتضاء مبلغ الاعتماد بمجرد إخطار البنك له ب خطاب الاعتماد وينظم هذا الخطاب العلاقة بين البنك والمستفيد حتى ولو كانت شروطه مختلفة عن شروط عقد فتح الاعتماد.

كما أن التزام البنك في مواجهة المستفيد التزام بات ونهائي بتنفيذ هذا الاعتماد لا يملك البنك الرجوع فيه. وأخيراً فإن التزام البنك في مواجهة المستفيد إلتزام مستقل عن عقد البيع المبرم بين البائع والمشتري كما أنه مستقل عن علاقة البنك بعميله الأمر والتي تنشأ من عقد فتح الاعتماد .

ومع ذلك يجوز للبنك الامتناع عن تنفيذ التزاماته في مواجهة المستفيد إذا صدر غش من المستفيد لأن الغش يفسد كل شيء.

التطبيق

مما تم عرضه بتضح لنا ان علاقته المستفيد بالبنك علاقته مستقلة وباته ونهائيه ولا يؤثر عليها الخلاف القائم بين البائع والمشتري

وقعت شركة النور عقد شراء بضاعة مع شركة السلام، واتفقا على السداد عن طريق اعتماد مستندي. أصدر بنك الأمان الاعتماد لصالح شركة السلام.

قدمت شركة السلام المستندات المطلوبة للبنك، لكن المشتري اعترض وطلب عدم الدفع بحجة وجود خطأ بسيط في اسم الميناء داخل الفاتورة، رغم أن باقي المستندات صحيحة وتدل بوضوح على نفس الشحنة.

كما دفع المشتري بأن توقيع أحد ممثلي الشركة على عقد البيع محل نزاع، وبالتالي لا يجوز للبنك الدفع.

الاسانيد القانونيه

تعريف الاعتماد المستندي : عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه (ويسمى الأمر) لصالح شخص آخر (ويسمى المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل .

العلاقة بين البنك فاتح الاعتماد والعميل الأمر:

ينظم هذه العلاقة عقد فتح الاعتماد الذي تم إبرامه بين البنك والعميل الأمر

٥- إلتزامات البنك ← تتمثل الإلتزامات البنك في مواجهة العميل في تنفيذ شروط عقد فتح الاعتماد والتي تستلزم إخطار المستفيد بشروط الاعتماد ذلك عن طريق خطاب يسمى بخطاب الاعتماد. متضمناً شروط فتح الاعتماد سواء من حيث تحديد حقوق المستفيد أو مبلغ الاعتماد أو مدته. كما يلتزم البنك بتسليم المستندات المطلوبة من البائع والمحددة في عقد فتح الاعتماد وفحص هذه المستندات والتحقق من مدى مطابقتها لتعليمات العميل الأمر.

يعد التزام البنك بفحص المستندات من أهم التزامات البنك في مواجهة العميل الأمر.

التزام البنك بفحص المستندات هو **التزام بالفحص الشكلي والحرفي للمستندات**. أي أنه ينصب على التحقق من توافر هذه المستندات ومطابقتها للشروط الواردة بكتاب الاعتماد. وتقف سلطة البنك في فحص المستندات عند هذا الحد دون أن تمتد إلى التحقق من خلوها من التزوير إذا كان ظاهرها لا يدعو إلى الشك في صحتها ولم يكن في مقدور البنك كشف تزويرها.

أما إذا كان ظاهر المستندات يدعو إلى التشكك تعين على البنك رفضها وإلا كان مسئولاً عن خطئه في مواجهة العميل. وإذا رفض البنك المستندات وجب أن يخطر الأمر فوراً بالرفض مبيناً أسبابه.

التزام البنك بفحص المستندات لا يمتد إلى فحص البضاعة محل عقد البيع من حيث كميتها أو نوعها أو تغليفها. فالبنك لا يتعامل على البضاعة وإنما يقتصر التزامه على مجرد استلام المستندات ومطابقتها لشروط عقد فتح الاعتماد المتفق عليها بينه وبين العميل.

إلتزامات العميل الأمر ← رد مبلغ الاعتماد والعمولة والعائد المتفق عليه

العلاقة بين البنك والمستفيد:

يلتزم البنك في مواجهة المستفيد ويصبح لهذا الأخير حق في اقتضاء مبلغ الاعتماد بمجرد إخطار البنك له بكتاب الاعتماد وينظم هذا الخطاب العلاقة بين البنك والمستفيد حتى ولو كانت شروطه مختلفة عن شروط عقد فتح الاعتماد.

كما أن التزام البنك في مواجهة المستفيد التزام بات ونهائي بتنفيذ هذا الاعتماد لا يملك البنك الرجوع فيه.

وأخيراً فإن التزام البنك في مواجهة المستفيد **إلتزام مستقل** عن عقد البيع المبرم بين البائع والمشتري كما أنه مستقل عن علاقة البنك بعميله الأمر والتي تنشأ من عقد فتح الاعتماد.

ومع ذلك يجوز للبنك الامتناع عن تنفيذ التزاماته في مواجهة المستفيد إذا صدر غش من المستفيد لأن الغش يفسد كل شيء.

التطبيق

لا يجوز للمشتري منع البنك من الدفع بسبب النزاع حول التوقيع في عقد البيع، لأن الاعتماد المستندي مستقل عن عقد البيع، والبنك يتعامل مع المستندات لا مع المنازعات بين الأطراف.

أما بالنسبة للمخالفة البسيطة في المستندات، فإذا كانت لا تؤثر في حقيقة الشحنة ولا تخل بشروط الاعتماد إخلالاً جوهرياً، فقد لا تمنع الدفع. لكن إذا كانت المخالفة جوهرياً أو تجعل المستندات غير مطابقة، جاز للبنك رفض الدفع.

الثقة



الانفراد



المستشار

معاك لأخر
المشوار

المتابعة



التمييز



الدقة

